



**PUTUSAN**

**Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, yang dilaksanakan di gedung pengadilan negeri tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.;**
2. Tempat lahir : Pangkep;
3. Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 24 Agustus 1965;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pantai Mutiara Blok R Nomor 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara / KTP : Jl. Petamburan V Nomor 6 RT.002 RW.008 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat;  
Kristen;
7. Agama : Wiraswasta;
8. Pekerjaan : S-2;
9. Pendidikan :

Terdakwa ditangkap Penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya tanggal 04 Desember 2019

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- a. Penyidik Dit Reskrim Polda Metro Jaya, sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
- b. Perpanjangan KEJATI DKI Jakarta sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
- c. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: HALIM DARMAWAN, S.H., M.H., C.L.A., DANU HURMUJA, S.H., ZEIN MUNAJAT, S.H., ACHMAD SYANIF HARMU LIMUHIR, S.H., GRAMMY BALTHAZAR CHRISTIANO, S.H., ANDREAS ARI WIYADI, S.H. dan BUDI GUNAWAN, S.H., Para Advokat pada Kantor Firma Hukum HALIM & PARTNERS (*Advocates and Legal Consultant*) yang beralamat di Jalan Perancis, Komplek Duta Bandara Permai Blok ZU.8 No. 17 Jati Mulya Kosambi Dadap Tangerang, email: [halimdarmawan24@gmail.com](mailto:halimdarmawan24@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2020;

Terdakwa mencabut Surat Kuasa Khusus kepada Penasihat Hukumnya tersebut dalam persidangan tanggal 29 April 2020 dan melalui suratnya tanggal 23 April 2020, selanjutnya Terdakwa menghadapi sendiri persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 12 Februari 2020 dan 16 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENYURUH MENEMPATKAN KETERANGAN PALSU KEDALAM AKTA OTENTIK DAN MENYURUH MEMBUAT SURAT / AKTA OTENTIK PALSU SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam

Halaman 2 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Asli Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017.
2. Asli Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
3. Asli Surat Pencatatan Perkawinan dari Dukcapil Jakarta Utara.
4. Asli Surat Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI.
5. Fotocopi Legalisir Kutipan Akta Kematian alm. GRACIA LILIK (Ibu Pelapor).
6. Fotocopi Legalisir Kutipan Akta Kematian Ayah Pelapor Alm. Basri Sudibyo.
7. Fotocopi Legalisir Akta Perkawinan antara Alm. Basri Sudibyo dg alm. GRACIA LILIK (Ibu Pelapor).
8. Fotocopi Legalisir Akta Kelahiran Pelapor.
9. Fotocopi Legalisir Akta Kelahiran Kakak Pelapor Suzanne Lianny.
10. Fotocopi legalisir Kartu Keluarga Basri Sudibyo.
11. Fotocopi Legalisir Petikan Daftar Pemandian dari Gereja Bethel Indonesia.
12. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara dipergunakan untuk perkara atas nama Terdakwa MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis dari Terdakwa secara lengkap sebagai tersebut dalam Nota Pembelaannya, yang mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

Saat ini saya/Terdakwa Agus Butar Butar tidak ada harapan lain selain berharap kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang dapat memutus perkara ini dengan putusan seadiladilnya, dalam setiap kasus pidana meskipun sudah cukup 2 (dua) alat bukti yang sah, jika sedikit saja ada keraguan pada Majelis Hakim yang Mulia tentang apakah Terdakwa pantas di hukumi atau tidak,

Halaman 3 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah di bebaskan (mohon juga untuk di bebaskan istri saya JUNIAR dari segala tuntutan hukum), inilah yang di sebut dengan istilah "BEYOND REASONABLE DOUBT" yang ekuivalen dengan asas IN DUBIO PROPREO

Berdasar atas segala sesuatu yang saya Agus Butar Butar uraian di atas saya mohon agar kiranya MAJELIS HAKIM YANG MULIA berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- ❖ Menyatakan seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN.
- ❖ MEMBEBAHKAN saya/Terdakwa Agus Butar Butar dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan saya/Terdakwa Agus Butar Butar dari segala tuntutan hukum (ONTSLAAG VAN ALLE RECHTSVERVOLGING)
- ❖ Membebaskan biaya kepada negara.

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan, demikian halnya Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU:

#### PRIMER:

Bahwa Ia Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., bersama-sama dengan Saksi JUNIAR alias VERO (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 18 April 2019, pada tanggal 22 April 2019, tanggal 13 Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 01 Juli 2019, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April tahun 2019 sampai bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara serta di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah

Halaman 4 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hukum Pengadilan Negeri Karawang, dikarenakan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih banyak berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO telah menikah dengan GRACIA LILIEK HARTANA dan dikaruniai dua orang anak yaitu Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM. Almarhum BASRI SUDIBYO semasa hidupnya memiliki harta yang salah satunya adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondon Pinang Ciputat Raya No. 2 Tangerang.
- Dikarenakan semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO sering menderita sakit sehingga sejak awal tahun 2017 pihak keluarga yaitu Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM mengambil seorang Perawat yaitu Saksi ARSYAD ROSYADI dengan tugas untuk mendampingi BASRI SUDIBYO dan menjaga kesehatan BASRI SUDIBYO sehari-hari ketika di rumah antara lain memberikan obat, mengecek tensi darah, cek gula darah dan lain-lain, sedangkan tugas Saksi ARSYAD ROSYADI ketika BASRI SUDIBYO pergi dari rumah adalah mendampingi BASRI SUDIBYO.
- Bahwa selama merawat BASRI SUDIBYO, Saksi ARSYAD ROSYADI sering mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik Rumah Engedi milik Saksi JUNIAR alias VERO yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok DG No. 4 dan 5 Kelapa Gading Jakarta Utara untuk melakukan therapy, dikarenakan sering bertemu dengan Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka melakukan therapy sehingga antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO menjadi dekat dan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO berencana untuk melangsungkan

Halaman 5 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, lalu antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO akan melakukan kerjasama dengan orang China dalam rangka untuk membangun Pabrik Motor Listrik yang akan dibangun di atas lokasi tanah bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang berlokasi di daerah Tangerang.

- Kemudian pada bulan September 2018 pada saat Saksi ARSYAD ROSYADI mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik milik Saksi JUNIAR alias VERO, Saksi ARSYAD ROSYADI melihat BASRI SUDIBYO menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO kepada Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka asli Sertifikat untuk diperlihatkan kepada orang China, sehingga sejak saat itu Saksi JUNIAR alias VERO menguasai dan menyimpan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO di rumah Saksi JUNIAR alias VERO yang beralamat di Pantai Mutiara Blok R No. 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

- Pada awal bulan Oktober 2018 BASRI SUDIBYO menderita sakit Stroke, Ginjal dan Gula Darah sehingga BASRI SUDIBYO dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 BASRI SUDIBYO meninggal dunia, sehingga rencana pernikahan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Alm BASRI SUDIBYO tidak pernah terjadi.

- Bahwa setelah Saksi JUNIAR alias VERO tahu BASRI SUDIBYO meninggal dunia dan dikarenakan SHGB Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang merupakan hak Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris masih dikuasai Saksi JUNIAR alias VERO, kemudian untuk tetap dapat menguasai Sertifikat dan dapat menguasai lokasi tanahnya yang akan dipakai untuk pembuktian sidang dalam gugatan perdata antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris Alm. BASRI SUDIBYO yang sah, maka Saksi JUNIAR alias VERO menyampaikan kepada Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu kedudukan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., sebagai Pengacaranya Saksi JUNIAR alias VERO dalam perkara perdata.

- Kemudian Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu masih sebagai Pengacara memberi arahan kepada Saksi

Halaman 6 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIAR alias VERO agar membuat Surat Akta Perkawinan dan Akta Waris serta memohon dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah melangsungkan pernikahan dan sebagai ahli waris yang sah dari Alm BASRI SUDIBYO, selain itu Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., juga menyuruh Saksi JUNIAR alias VERO agar membuat/mengedit tiga buah foto yaitu photo Saksi JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan foto Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk diedit menjadi satu foto seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah terjadi pemberkatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA selaku Pendeta.

- Pada tanggal 18 April 2019 Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No.18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat memohon dibuat Penetapan yang menyatakan seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (alm) telah terjadi perkawinan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan dan memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan surat keterangan perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register.

- Bahwa atas permohonan dari Saksi JUNIAR alias VERO tersebut, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 22 April 2019 Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr dan menunjuk SALMAN ALFARIS, S.H., sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Saksi JUNIAR alias VERO.

- Kemudian pada tanggal 27 April 2019 Saksi JUNIAR alias VERO menyerahkan 3 (tiga) buah photo yaitu Saksi JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan photo Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.H., selaku Pendeta kepada sekretarisnya Saksi JUNIAR alias VERO yaitu Saksi ANITA SUSILAWATY untuk dilakukan pengeditan di Snapy Benhil yang berada di daerah Benhil Jakarta Pusat sesuai arahan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY bersama-sama Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ketempat pengeditan foto

Halaman 7 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Snapy Benhil Jakarta Pusat yang tempat atau lokasinya diarahkan oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

- Setelah sampai di Snapy Benhil Jakarta Pusat, kemudian Saksi ANITA SUSILAWATY turun dari mobil masuk ke Snapy Benhil Jakarta Pusat sedangkan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tetap berada didalam Mobil, selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY menemui pegawai Snapy Benhil yaitu Saksi ABDUL ROHIM order untuk mendesain tiga buah photo yang dicrop dan kemudian digabungkan dari satu photo ke photo lainnya dengan ditambahkan kalimat "Basri Sudibyo Juniar Pdt Muhammad Husein Hosea, STh Tanggal 11 Pebruari 2017" sebagaimana bukti Order Snapy No : 190404955 dan Nomor Struk : BHL-19041005048/INV tanggal 27 April 2019 jam 15.30 WIB. Kemudian photo editan tersebut oleh Saksi ANITA SUSILAWATY diserahkan kepada Saksi JUNIAR alias VERO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang menemui Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No. 12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III Karawaci Baru Tangerang meminta dibuatkan Surat Akta Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan Saksi JUNIAR alias VERO dengan biaya pembuatan Surat Akta Perkawinan sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta mengambil satu lembar blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang sebelumnya sudah dipersiapkan / dicetak disebuah Percetakan di Kota Tangerang, lalu selemba kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., datanya diisi menggunakan tulisan tangan yang seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO telah terjadi Perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 2017 dengan data BASRI SUDIBYO dibabtiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017 sedangkan Saksi JUNIAR alias VERO dibabtiskan dan di Sidi tanggal 19 Desember 2015, lalu Saksi

Halaman 8 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., mengisi Nomor Surat Akta Perkawinan yaitu Nomor: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

- Setelah kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut selesai diisi datanya menggunakan tulisan tangan selanjutnya oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., dibawa kesebuah Percetakan di Kota Tangerang untuk dilakukan pengetikan menggunakan komputer dan setelah dicetak sehingga jadi Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor Nomor: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta dan ditemplei Photo berdua BASRI SUDIBYO dengan Saksi JUNIAR alias VERO hasil edit. Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut diserahkan kepada Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang dibuat Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., tersebut oleh Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti dalam pembuktian persidangan Perkara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

-Bahwa atas permohonan yang diajukan Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut yang menggunakan surat-surat diantaranya salah satunya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut sehingga setelah selesai pemeriksaan materi perkara maka pada tanggal 13 Mei 2019 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan dan mengeluarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan pemohon, 3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta

Halaman 9 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu.

-Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengataskanamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk meminta pencatatan perkawinan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (Alm), dengan melampirkan surat-surat lainnya yaitu : photo copy Akta Kematian Suami, Photo copy Akta Kelahiran Kedua Pasangan, photo copy KTP Isteri, Photo copy KK Isteri, Surat Kuasa, Surat Pengantar Kelurahan dari Kelurahan Pluit Jakarta Utara.

-Bahwa atas pengajuan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, sehingga Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2019 mencatatkan perkawinan antara BASRI SUDIBYO (Almarhum) dengan Saksi JUNIAR alias VERO sebagaimana Register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019.

-Kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selaku Kuasa Hukum Saksi JUNIAR alias VERO membuat Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) diketahui oleh ketua RT 009 Ketua RW 016 dan dicatat dalam buku register Kelurahan Pluit atas permintaan JUNIAR alias VERO oleh Lurah Kelurahan Pluit tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 055/-711.32 dan dicatat dalam register Kecamatan Penjaringan oleh Camat Kecamatan Penjaringan tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 552-071.561/2019.

-Kemudian Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 serta Surat

*Halaman 10 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor serta Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) tersebut, pada tanggal 01 Juli 2019 oleh Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti untuk membuat AKTA WARIS di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, sehingga Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., membuat Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang isi keterangannya tidak benar antara lain Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut di atas.

-Selanjutnya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 oleh Saksi JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan untuk menguasai harta peninggalan Almarhum BASRI SUDIBYO yang salah satunya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dan juga dipergunakan dalam perkara yang dilaporkan oleh Saksi JUNIAR alias VERO terhadap Notaris GRACE P. HUTAGALUNG di RESMOB Polda Metro Jaya dan pada saat Saksi MARTIN ADAM dan

Halaman 11 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUZANNE LIANNY diperiksa Penyidik di Polda Metro Jaya baru mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

-Berdasarkan kejadian tersebut sehingga Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY sebagai ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yang sah menemukan ada keganjilan terhadap Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tersebut karena semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan GRACIA LILIEK HARTANA (Alm), atas temuan tersebut kemudian Saksi MARTIN ADAM mencari tahu kepada orang-orang terdekat Almarhum BASRI SUDIBYO dan didapat informasi Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan Saksi JUNIAR alias VERO akan tetapi pernah dekat dengan Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka therapy pengobatan di Klinik milik Saksi JUNIAR alias VERO. Setelah itu Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY baru tahu ternyata telah terbit surat-surat dan akta-akta lainnya yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019.

-Berdasarkan Saksi SUDRAJAT ADAM, S.TH., selaku Pendeta dan Saksi SUKISNO selaku Ketua Majelis di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor yang beralamat di Komplek RSTP Cibeureum RT.02 RW.02 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cisarua Bogor menerangkan bahwa Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA terdapat kejanggalan-kejanggalan bila dibandingkan dengan produk Surat Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor, yaitu :

- 1). Nama Gereja yang ada di Surat Akta Perkawinan adalah bukan nama Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE
- 2). Logo Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE pada Surat Akta Perkawinan tersebut tidak ada
- 3). SK Pemerintah di Surat Akta Perkawinan tidak dicantumkan

Halaman 12 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- 4). Ayat Emas ciri khas Gereja Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu Markus 10:9 sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut Matius 19:6
- 5). Pihak yang menandatangani Surat Akta Perkawinan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE adalah Pendeta dan Sekretaris sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut hanya Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA
- 6). Stempel Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE bukanlah seperti yang ada di Surat Akta Perkawinan tersebut.
- 7). Pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) kali pernikahan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 antara RONALDO ALFREDO ROEROE dengan JUNAENI SYAIR yang dibuatkan Akta Pernikahan Nomor : 049/MJ-SK/GKPJABAR/XII/2017.

-Bahwa setelah menguasai fisik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dan berhasil menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Saksi JUNIAR alias VERO menikah dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Bahwa keterangan palsu yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 adalah "*JUNIAR alias VERO seolah-olah telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum BASRI SUDIBYO dan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum*



*BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut di atas".*

-Perbuatan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., bersama-sama dengan Saksi JUNIAR alias VERO yang telah menyuruh menempatkan keterangan palsu kepada Pejabat yang berwenang yang selanjutnya dituangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 Notaris SANTI TRIANA HASSAN, S.H., M.Kn., tersebut, telah merugikan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY sebagai Ahli Waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dikuasai sebagai milik Saksi JUNIAR alias VERO.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Subsidiair:**

Bahwa Ia Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., bersama-sama dengan Saksi JUNIAR alias VERO (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 01 Juli 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan Mei tahun 2019 dan bulan Juli tahun 2019, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dikarenakan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih banyak berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO telah menikah dengan GRACIA LILIEK HARTANA dan dikaruniai dua orang anak yaitu Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM. Almarhum BASRI SUDIBYO semasa hidupnya memiliki harta yang salah satunya adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondon Pinang Ciputat Raya No. 2 Tangerang.
- Dikarenakan semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO sering menderita sakit sehingga sejak awal tahun 2017 pihak keluarga yaitu Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM mengambil seorang Perawat yaitu Saksi ARSYAD ROSYADI dengan tugas untuk mendampingi BASRI SUDIBYO dan menjaga kesehatan BASRI SUDIBYO sehari-hari ketika di rumah antara lain memberikan obat, mengecek tensi darah, cek gula darah dan lain-lain, sedangkan tugas Saksi ARSYAD ROSYADI ketika BASRI SUDIBYO pergi dari rumah adalah mendampingi BASRI SUDIBYO.
- Bahwa selama merawat BASRI SUDIBYO, Saksi ARSYAD ROSYADI sering mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik Rumah Engedi milik Saksi JUNIAR alias VERO yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok DG No. 4 dan 5 Kelapa Gading Jakarta Utara untuk melakukan therapy, dikarenakan sering bertemu dengan Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka melakukan therapy sehingga antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO menjadi dekat dan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO berencana untuk melangsungkan pernikahan, lalu antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO akan melakukan kerjasama dengan orang China dalam rangka untuk membangun Pabrik Motor Listrik yang akan dibangun di atas lokasi tanah bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang berlokasi di daerah Tangerang.
- Kemudian pada bulan September 2018 pada saat Saksi ARSYAD ROSYADI mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik milik Saksi JUNIAR alias VERO, Saksi ARSYAD ROSYADI melihat BASRI SUDIBYO menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO kepada Saksi JUNIAR alias VERO dalam

Halaman 15 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka asli Sertifikat untuk diperlihatkan kepada orang China, sehingga sejak saat itu Saksi JUNIAR alias VERO menguasai dan menyimpan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO di rumah Saksi JUNIAR alias VERO yang beralamat di Pantai Mutiara Blok R No. 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

- Pada awal bulan Oktober 2018 BASRI SUDIBYO menderita sakit Stroke, Ginjal dan Gula Darah sehingga BASRI SUDIBYO dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 BASRI SUDIBYO meninggal dunia, sehingga rencana pernikahan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Alm BASRI SUDIBYO tidak pernah terjadi.

- Bahwa setelah Saksi JUNIAR alias VERO tahu BASRI SUDIBYO meninggal dunia dan dikarenakan SHGB Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang merupakan hak Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris masih dikuasai Saksi JUNIAR alias VERO, kemudian untuk tetap dapat menguasai Sertifikat dan dapat menguasai lokasi tanahnya yang akan dipakai untuk pembuktian sidang dalam gugatan perdata antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris Alm. BASRI SUDIBYO yang sah, maka Saksi JUNIAR alias VERO menyampaikan kepada Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu kedudukan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., sebagai Pengacaranya Saksi JUNIAR alias VERO dalam perkara perdata.

- Kemudian Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu masih sebagai Pengacara memberi arahan kepada Saksi JUNIAR alias VERO agar membuat Surat Akta Perkawinan dan Akta Waris serta memohon dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah melangsungkan pernikahan dan sebagai ahli waris yang sah dari Alm BASRI SUDIBYO, selain itu Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., juga menyuruh Saksi JUNIAR alias VERO agar membuat/mengedit tiga buah foto yaitu photo Saksi JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan foto Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk diedit menjadi satu foto seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Almarhum

Halaman 16 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASRI SUDIBYO telah terjadi pemberkatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA selaku Pendeta.

- Pada tanggal 18 April 2019 Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No.18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat memohon dibuat Penetapan yang menyatakan seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (alm) telah terjadi perkawinan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan dan memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan surat keterangan perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register.

- Bahwa atas permohonan dari Saksi JUNIAR alias VERO tersebut, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 22 April 2019 Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr dan menunjuk SALMAN ALFARIS, S.H., sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Saksi JUNIAR alias VERO.

- Kemudian pada tanggal 27 April 2019 Saksi JUNIAR alias VERO menyerahkan 3 (tiga) buah photo yaitu Saksi JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan photo Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.Th., selaku Pendeta kepada sekretarisnya Saksi JUNIAR alias VERO yaitu Saksi ANITA SUSILAWATY untuk dilakukan pengeditan di Snapy Benhil yang berada di daerah Benhil Jakarta Pusat sesuai arahan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY bersama-sama Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ketempat pengeditan foto yaitu Snapy Benhil Jakarta Pusat yang tempat atau lokasinya diarahkan oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

- Setelah sampai di Snapy Benhil Jakarta Pusat, kemudian Saksi ANITA SUSILAWATY turun dari mobil masuk ke Snapy Benhil Jakarta Pusat sedangkan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tetap berada di dalam Mobil, selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY menemui pegawai Snapy Benhil yaitu Saksi ABDUL ROHIM order untuk mendesain tiga buah photo yang dicrop dan kemudian digabungkan dari satu photo ke photo lainnya dengan ditambahkan kalimat "Basri Sudibyo, Juniari, Pdt Muhammad Husein Hosea, STh tanggal 11 Pebruari 2017" sebagaimana bukti Order Snapy No: 190404955 dan Nomor Struk : BHL-

Halaman 17 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19041005048/INV tanggal 27 April 2019 jam 15.30 WIB. Kemudian photo editan tersebut oleh Saksi ANITA SUSILAWATY diserahkan kepada Saksi JUNIAR alias VERO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang menemui Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No. 12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III Karawaci Baru Tangerang meminta dibuatkan Surat Akta Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan Saksi JUNIAR alias VERO dengan biaya pembuatan Surat Akta Perkawinan sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta mengambil satu lembar blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang sebelumnya sudah dipersiapkan / dicetak disebuah Percetakan di Kota Tangerang, lalu selemba kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., datanya diisi menggunakan tulisan tangan yang seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO telah terjadi Perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 2017 dengan data BASRI SUDIBYO dibabtiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017 sedangkan Saksi JUNIAR alias VERO dibabtiskan dan di Sidi tanggal 19 Desember 2015, lalu Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., mengisi Nomor Surat Akta Perkawinan yaitu Nomor: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

- Setelah kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut selesai diisi datanya menggunakan tulisan tangan selanjutnya oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., dibawa kesebuah Percetakan di Kota Tangerang untuk dilakukan pengetikan menggunakan komputer dan setelah dicetak sehingga jadi Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor Nomor: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta dan ditemplei Photo berdua BASRI SUDIBYO dengan Saksi JUNIAR alias

Halaman 18 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

VERO hasil edit. Kemudian Surat Akta Perkawinan No: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut diserahkan kepada Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang dibuat Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., tersebut oleh Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti dalam pembuktian persidangan Perkara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

-Bahwa atas permohonan yang diajukan Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut yang menggunakan surat-surat diantaranya salah satunya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut sehingga setelah selesai pemeriksaan materi perkara maka pada tanggal 13 Mei 2019 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan dan mengeluarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan pemohon, 3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatitkan ke dalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu.

-Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk meminta pencatatan perkawinan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (Alm), dengan melampirkan surat-surat lainnya yaitu: photo copy Akta Kematian Suami, Photo copy Akta Kelahiran

Halaman 19 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kedua Pasangan, photo copy KTP Isteri, Photo copy KK Isteri, Surat Kuasa, Surat Pengantar Kelurahan dari Kelurahan Pluit Jakarta Utara.

-Bahwa atas pengajuan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, sehingga Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2019 mencatatkan perkawinan antara BASRI SUDIBYO (Almarhum) dengan Saksi JUNIAR alias VERO sebagaimana Register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019.

-Kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selaku Kuasa Hukum Saksi JUNIAR alias VERO membuat Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) diketahui oleh ketua RT 009 Ketua RW 016 dan dicatat dalam buku register Kelurahan Pluit atas permintaan JUNIAR alias VERO oleh Lurah Kelurahan Pluit tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 055/-711.32 dan dicatat dalam register Kecamatan Penjaringan oleh Camat Kecamatan Penjaringan tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 552-071.561/2019.

-Kemudian Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 serta Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor serta Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) tersebut, pada tanggal 01 Juli 2019 oleh Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti untuk membuat AKTA WARIS di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, sehingga Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., membuat Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang isi keterangannya tidak benar antara lain Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR

Halaman 20 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut di atas.

-Selanjutnya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 oleh Saksi JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan untuk menguasai harta peninggalan Almarhum BASRI SUDIBYO yang salah satunya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dan juga dipergunakan dalam perkara yang dilaporkan oleh Saksi JUNIAR alias VERO terhadap Notaris GRACE P. HUTAGALUNG di RESMOB Polda Metro Jaya dan pada saat Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY diperiksa Penyidik di Polda Metro Jaya baru mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan No: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

-Berdasarkan kejadian tersebut sehingga Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY sebagai ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yang sah menemukan ada keganjilan terhadap Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tersebut karena semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan GRACIA LILIEK HARTANA (Alm), atas temuan tersebut kemudian Saksi MARTIN ADAM mencari tahu kepada orang-orang terdekat Almarhum BASRI SUDIBYO dan didapat informasi Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan Saksi JUNIAR alias VERO akan tetapi pernah dekat dengan Saksi JUNIAR alias VERO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka therapy pengobatan di Klinik milik Saksi JUNIAR alias VERO. Setelah itu Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY baru tahu ternyata telah terbit surat-surat dan akta-akta lainnya yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019.

-Berdasarkan Saksi SUDRAJAT ADAM, S.TH., selaku Pendeta dan Saksi SUKISNO selaku Ketua Majelis di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor yang beralamat di Komplek RSTP Cibeureum RT.02 RW.02 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cisarua Bogor menerangkan bahwa Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA terdapat kejanggalan-kejanggalan bila dibandingkan dengan produk Surat Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor, yaitu :

- 1). Nama Gereja yang ada di Surat Akta Perkawinan adalah bukan nama Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE
- 2). Logo Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE pada Surat Akta Perkawinan tersebut tidak ada
- 3). SK Pemerintah di Surat Akta Perkawinan tidak dicantumkan
- 4). Ayat Emas ciri khas Gereja Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu Markus 10:9 sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut Matius 19:6
- 5). Pihak yang menandatangani Surat Akta Perkawinan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE adalah Pendeta dan Sekretaris sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut hanya Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA
- 6). Stempel Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE bukanlah seperti yang ada di Surat Akta Perkawinan tersebut.
- 7). Pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) kali pernikahan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 antara RONALDO ALFREDO ROEROE dengan JUNAENI SYAIR yang dibuahkan Akta Pernikahan Nomor: 049/MJ-SK/GKPJABAR/XII/2017.

Halaman 22 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa setelah menguasai fisik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dan berhasil menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Saksi JUNIAR alias VERO menikah dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Bahwa keterangan palsu yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 adalah "*JUNIAR alias VERO seolah-olah telah melangsungkan pernikahan dengan Almarhum BASRI SUDIBYO dan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut di atas*".

-Perbuatan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., bersama-sama dengan Saksi JUNIAR alias VERO yang telah menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 Notaris SANTI TRIANA HASSAN, S.H., M.Kn., yang keterangannya tidak benar tersebut, telah merugikan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY sebagai Ahli Waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dikuasai sebagai milik Saksi JUNIAR alias VERO.

Halaman 23 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**DAN**

**KEDUA:**

**PRIMAIR:**

Bahwa Ia Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., bersama-sama dengan Saksi JUNIAR alias VERO dan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada akhir bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April tahun 2019, bertempat di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No. 12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III Karawaci Baru Tangerang dan disebut Percetakan di Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Tangerang, dikarenakan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih banyak berdomisili di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat otentik, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO telah menikah dengan GRACIA LILIEK HARTANA dan dikaruniai dua orang anak yaitu Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM. Almarhum BASRI SUDIBYO semasa hidupnya memiliki harta yang salah satunya adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondon Pinang Ciputat Raya No. 2 Tangerang.
- Dikarenakan semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO sering menderita sakit sehingga sejak awal tahun 2017 pihak keluarga

Halaman 24 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM mengambil seorang Perawat yaitu Saksi ARSYAD ROSYADI dengan tugas untuk mendampingi BASRI SUDIBYO dan menjaga kesehatan BASRI SUDIBYO sehari-hari ketika di rumah antara lain memberikan obat, mengecek tensi darah, cek gula darah dan lain-lain, sedangkan tugas Saksi ARSYAD ROSYADI ketika BASRI SUDIBYO pergi dari rumah adalah mendampingi BASRI SUDIBYO.

- Bahwa selama merawat BASRI SUDIBYO, Saksi ARSYAD ROSYADI sering mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik Rumah Engedi milik Saksi JUNIAR alias VERO yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok DG No. 4 dan 5 Kelapa Gading Jakarta Utara untuk melakukan therapy, dikarenakan sering bertemu dengan Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka melakukan therapy sehingga antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO menjadi dekat dan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO berencana untuk melangsungkan pernikahan, lalu antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO akan melakukan kerjasama dengan orang China dalam rangka untuk membangun Pabrik Motor Listrik yang akan dibangun di atas lokasi tanah bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang berlokasi di daerah Tangerang.

- Kemudian pada bulan September 2018 pada saat Saksi ARSYAD ROSYADI mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik milik Saksi JUNIAR alias VERO, Saksi ARSYAD ROSYADI melihat BASRI SUDIBYO menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO kepada Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka asli Sertifikat untuk diperlihatkan kepada orang China, sehingga sejak saat itu Saksi JUNIAR alias VERO menguasai dan menyimpan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO di rumah Saksi JUNIAR alias VERO yang beralamat di Pantai Mutiara Blok R No. 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

- Pada awal bulan Oktober 2018 BASRI SUDIBYO menderita sakit Stroke, Ginjal dan Gula Darah sehingga BASRI SUDIBYO dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 BASRI SUDIBYO meninggal dunia, sehingga

Halaman 25 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana perikahan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Alm BASRI SUDIBYO tidak pernah terjadi.

- Bahwa setelah Saksi JUNIAR alias VERO tahu BASRI SUDIBYO meninggal dunia dan dikarenakan SHGB Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang merupakan hak Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris masih dikuasai Saksi JUNIAR alias VERO, kemudian untuk tetap dapat menguasai Sertifikat dan dapat menguasai lokasi tanahnya yang akan dipakai untuk pembuktian sidang dalam gugatan perdata antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris Alm. BASRI SUDIBYO yang sah, maka Saksi JUNIAR alias VERO menyampaikan kepada Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu kedudukan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., sebagai Pengacaranya Saksi JUNIAR alias VERO dalam perkara perdata.

- Kemudian Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu masih sebagai Pengacara memberi arahan kepada Saksi JUNIAR alias VERO agar membuat Surat Akta Perkawinan dan Akta Waris serta memohon dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah melangsungkan pernikahan dan sebagai ahli waris yang sah dari Alm BASRI SUDIBYO, selain itu Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., juga menyuruh Saksi JUNIAR alias VERO agar membuat/mengedit tiga buah foto yaitu photo Saksi JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan foto Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk diedit menjadi satu foto seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah terjadi pemberkatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA selaku Pendeta.

- Pada tanggal 18 April 2019 Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No.18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat memohon dibuat Penetapan yang menyatakan seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (alm) telah terjadi perkawinan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan dan memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 26 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan surat keterangan perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register.

- Bahwa atas permohonan dari Saksi JUNIAR alias VERO tersebut, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 22 April 2019 Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr dan menunjuk SALMAN ALFARIS, S.H., sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Saksi JUNIAR alias VERO.

- Kemudian pada tanggal 27 April 2019 Saksi JUNIAR alias VERO menyerahkan 3 (tiga) buah photo yaitu Saksi JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan photo Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta kepada sekretarisnya Saksi JUNIAR alias VERO yaitu Saksi ANITA SUSILAWATY untuk dilakukan pengeditan di Snapy Benhil yang berada di daerah Benhil Jakarta Pusat sesuai arahan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY bersama-sama Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ketempat pengeditan foto yaitu Snapy Benhil Jakarta Pusat yang tempat atau lokasinya diarahkan oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

- Setelah sampai di Snapy Benhil Jakarta Pusat, kemudian Saksi ANITA SUSILAWATY turun dari mobil masuk ke Snapy Benhil Jakarta Pusat sedangkan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tetap berada didalam Mobil, selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY menemui pegawai Snapy Benhil yaitu Saksi ABDUL ROHIM order untuk mendesain tiga buah photo yang dicrop dan kemudian digabungkan dari satu photo ke photo lainnya dengan ditambahkan kalimat "Basri Sudibyo Juniar Pdt Muhammad Husein Hosea, STh Tanggal 11 Pebruari 2017" sebagaimana bukti Order Snapy No : 190404955 dan Nomor Struk : BHL-19041005048/INV tanggal 27 April 2019 jam 15.30 WIB. Kemudian photo editan tersebut oleh Saksi ANITA SUSILAWATY diserahkan kepada Saksi JUNIAR alias VERO.

- Bahwa selanjutnya pada akhir dibulan April tahun 2019 Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang menemui Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No. 12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III Karawaci Baru Tangerang meminta dibuatkan Surat Akta Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan Saksi

Halaman 27 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNIAR alias VERO dengan biaya pembuatan Surat Akta Perkawinan sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Atas permintaan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta mengambil satu lembar blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang sebelumnya sudah dipersiapkan / dicetak disebuah Percetakan di Kota Tangerang, lalu selemba kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., datanya diisi menggunakan tulisan tangan yang seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO telah terjadi Perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 2017 dengan data BASRI SUDIBYO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017 sedangkan Saksi JUNIAR alias VERO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 19 Desember 2015, lalu Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., mengisi Nomor Surat Akta Perkawinan yaitu Nomor: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

- Setelah kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut selesai diisi datanya menggunakan tulisan tangan selanjutnya oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., dibawa kesebuah Percetakan di Kota Tangerang untuk dilakukan pengetikan menggunakan komputer dan setelah dicetak sehingga jadi Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor Nomor: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta dan ditemplei Photo berdua BASRI SUDIBYO dengan Saksi JUNIAR alias VERO hasil edit. Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut diserahkan kepada Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang dibuat Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., tersebut oleh Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti dalam

Halaman 28 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian persidangan Perkara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

-Bahwa atas permohonan yang diajukan Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut yang menggunakan surat-surat diantaranya salah satunya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut sehingga setelah selesai pemeriksaan materi perkara maka pada tanggal 13 Mei 2019 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan dan mengeluarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan pemohon, 3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu.

-Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk meminta pencatatan perkawinan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (Alm), dengan melampirkan surat-surat lainnya yaitu : photo copy Akta Kematian Suami, Photo copy Akta Kelahiran Kedua Pasangan, photo copy KTP Isteri, Photo copy KK Isteri, Surat Kuasa, Surat Pengantar Kelurahan dari Kelurahan Pluit Jakarta Utara.

-Bahwa atas pengajuan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, sehingga Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2019 mencatatkan perkawinan antara BASRI SUDIBYO (Almarhum) dengan Saksi JUNIAR alias VERO sebagaimana

Halaman 29 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019.

-Kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selaku Kuasa Hukum Saksi JUNIAR alias VERO membuat Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) diketahui oleh ketua RT 009 Ketua RW 016 dan dicatat dalam buku register Kelurahan Pluit atas permintaan JUNIAR alias VERO oleh Lurah Kelurahan Pluit tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 055/-711.32 dan dicatat dalam register Kecamatan Penjaringan oleh Camat Kecamatan Penjaringan tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 552-071.561/2019.

-Kemudian Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 serta Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor serta Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) tersebut, pada tanggal 01 Juli 2019 oleh Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti untuk membuat AKTA WARIS di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, sehingga Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., membuat Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang isi keterangannya tidak benar antara lain Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut di atas.

*Halaman 30 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*



-Selanjutnya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 oleh Saksi JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan untuk menguasai harta peninggalan Almarhum BASRI SUDIBYO yang salah satunya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dan juga dipergunakan dalam perkara yang dilaporkan oleh Saksi JUNIAR alias VERO terhadap Notaris GRACE P. HUTAGALUNG di RESMOB Polda Metro Jaya dan pada saat Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY diperiksa Penyidik di Polda Metro Jaya baru mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

-Berdasarkan kejadian tersebut sehingga Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY sebagai ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yang sah menemukan ada keganjilan terhadap Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tersebut karena semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan GRACIA LILIEK HARTANA (Alm), atas temuan tersebut kemudian Saksi MARTIN ADAM mencari tahu kepada orang-orang terdekat Almarhum BASRI SUDIBYO dan didapat informasi Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan Saksi JUNIAR alias VERO akan tetapi pernah dekat dengan Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka teraphy pengobatan di Klinik milik Saksi JUNIAR alias VERO. Setelah itu Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY baru tahu ternyata telah terbit surat-surat dan akta-akta lainnya yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019.

*Halaman 31 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Berdasarkan Saksi SUDRAJAT ADAM, S.TH., selaku Pendeta dan Saksi SUKISNO selaku Ketua Majelis di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor yang beralamat di Komplek RSTP Cibeureum RT.02 RW.02 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cisarua Bogor menerangkan bahwa Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA terdapat kejanggalan-kejanggalan bila dibandingkan dengan produk Surat Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor, yaitu :

- 1). Nama Gereja yang ada di Surat Akta Perkawinan adalah bukan nama Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE
- 2). Logo Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE pada Surat Akta Perkawinan tersebut tidak ada
- 3). SK Pemerintah di Surat Akta Perkawinan tidak dicantumkan
- 4). Ayat Emas ciri khas Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu Markus 10:9 sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut Matius 19:6
- 5). Pihak yang menandatangani Surat Akta Perkawinan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE adalah Pendeta dan Sekretaris sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut hanya Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA
- 6). Stempel Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE bukanlah seperti yang ada di Surat Akta Perkawinan tersebut.
- 7). Pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) kali pernikahan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 antara RONALDO ALFREDO ROEROE dengan JUNAENI SYAIR yang dibuatkan Akta Pernikahan Nomor : 049/MJ-SK/GKPJABAR/XII/2017.

-Bahwa setelah menguasai fisik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dan berhasil menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Saksi JUNIAR alias VERO menikah dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Perbuatan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., bersama-sama dengan Saksi JUNIAR alias VERO yang telah menyuruh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., untuk membuat Surat Akta

Halaman 32 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut, telah merugikan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY sebagai Ahli Waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dikuasai sebagai milik Saksi JUNIAR alias VERO.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### SUBSIDIAIR:

Bahwa Ia Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., bersama-sama dengan Saksi JUNIAR alias VERO dan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., (keduanya diajukan dalam penuntutan terpisah), pada tanggal 18 April 2019, pada tanggal 22 April 2019, tanggal 13 Mei 2019, tanggal 17 Mei 2019 dan tanggal 01 Juli 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April tahun 2019 sampai bulan Juli tahun 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara serta di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, dikarenakan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih banyak berdomisili didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat otentik tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat terhadap akta otentik*, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 33 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO telah menikah dengan GRACIA LILIEK HARTANA dan dikaruniai dua orang anak yaitu Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM. Almarhum BASRI SUDIBYO semasa hidupnya memiliki harta yang salah satunya adalah bidang tanah dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondon Pinang Ciputat Raya No. 2 Tangerang.
- Dikarenakan semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO sering menderita sakit sehingga sejak awal tahun 2017 pihak keluarga yaitu Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM mengambil seorang Perawat yaitu Saksi ARSYAD ROSYADI dengan tugas untuk mendampingi BASRI SUDIBYO dan menjaga kesehatan BASRI SUDIBYO sehari-hari ketika di rumah antara lain memberikan obat, mengecek tensi darah, cek gula darah dan lain-lain, sedangkan tugas Saksi ARSYAD ROSYADI ketika BASRI SUDIBYO pergi dari rumah adalah mendampingi BASRI SUDIBYO.
- Bahwa selama merawat BASRI SUDIBYO, Saksi ARSYAD ROSYADI sering mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik Rumah Engedi milik Saksi JUNIAR alias VERO yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Blok DG No. 4 dan 5 Kelapa Gading Jakarta Utara untuk melakukan therapy, dikarenakan sering bertemu dengan Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka melakukan therapy sehingga antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO menjadi dekat dan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO berencana untuk melangsungkan pernikahan, lalu antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO akan melakukan kerjasama dengan orang China dalam rangka untuk membangun Pabrik Motor Listrik yang akan dibangun di atas lokasi tanah bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang berlokasi di daerah Tangerang.
- Kemudian pada bulan September 2018 pada saat Saksi ARSYAD ROSYADI mendampingi BASRI SUDIBYO datang ke Klinik milik Saksi JUNIAR alias VERO, Saksi ARSYAD ROSYADI melihat BASRI SUDIBYO menyerahkan Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO kepada Saksi JUNIAR alias VERO dalam rangka asli Sertifikat untuk diperlihatkan kepada orang China, sehingga sejak saat itu Saksi JUNIAR alias VERO menguasai dan menyimpan

Halaman 34 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO di rumah Saksi JUNIAR alias VERO yang beralamat di Pantai Mutiara Blok R No. 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

- Pada awal bulan Oktober 2018 BASRI SUDIBYO menderita sakit Stroke, Ginjal dan Gula Darah sehingga BASRI SUDIBYO dirawat di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Barat dan kemudian pada tanggal 10 Oktober 2018 BASRI SUDIBYO meninggal dunia, sehingga rencana pernikahan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Alm BASRI SUDIBYO tidak pernah terjadi.

- Bahwa setelah Saksi JUNIAR alias VERO tahu BASRI SUDIBYO meninggal dunia dan dikarenakan SHGB Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang merupakan hak Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris masih dikuasai Saksi JUNIAR alias VERO, kemudian untuk tetap dapat menguasai Sertifikat dan dapat menguasai lokasi tanahnya yang akan dipakai untuk pembuktian sidang dalam gugatan perdata antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Saksi SUZANNE LIANNY dan Saksi MARTIN ADAM selaku ahli waris Alm. BASRI SUDIBYO yang sah, maka Saksi JUNIAR alias VERO menyampaikan kepada Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu kedudukan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., sebagai Pengacaranya Saksi JUNIAR alias VERO dalam perkara perdata.

- Kemudian Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., yang saat itu masih sebagai Pengacara memberi arahan kepada Saksi JUNIAR alias VERO agar membuat Surat Akta Perkawinan dan Akta Waris serta memohon dikeluarkannya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah melangsungkan pernikahan dan sebagai ahli waris yang sah dari Alm BASRI SUDIBYO, selain itu Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., juga menyuruh Saksi JUNIAR alias VERO agar membuat/mengedit tiga buah foto yaitu photo Saksi JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan foto Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk diedit menjadi satu foto seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan Almarhum BASRI SUDIBYO telah terjadi pemberkatan yang dilakukan oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA selaku Pendeta.

Halaman 35 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 18 April 2019 Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jl. Gajah Mada No.18 RW.001, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat memohon dibuat Penetapan yang menyatakan seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (alm) telah terjadi perkawinan dan memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan dan memberi izin kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan surat keterangan perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register.
- Bahwa atas permohonan dari Saksi JUNIAR alias VERO tersebut, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Surat Penetapan tertanggal 22 April 2019 Nomor 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr dan menunjuk SALMAN ALFARIS, S.H., sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili permohonan Saksi JUNIAR alias VERO.
- Kemudian pada tanggal 27 April 2019 Saksi JUNIAR alias VERO menyerahkan 3 (tiga) buah photo yaitu Saksi JUNIAR alias VERO, photo Almarhum BASRI SUDIBYO dan photo Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta kepada sekretarisnya Saksi JUNIAR alias VERO yaitu Saksi ANITA SUSILAWATY untuk dilakukan pengeditan di Snapy Benhil yang berada di daerah Benhil Jakarta Pusat sesuai arahan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY bersama-sama Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang ketempat pengeditan foto yaitu Snapy Benhil Jakarta Pusat yang tempat atau lokasinya diarahkan oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.
- Setelah sampai di Snapy Benhil Jakarta Pusat, kemudian Saksi ANITA SUSILAWATY turun dari mobil masuk ke Snapy Benhil Jakarta Pusat sedangkan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tetap berada didalam Mobil, selanjutnya Saksi ANITA SUSILAWATY menemui pegawai Snapy Benhil yaitu Saksi ABDUL ROHIM order untuk mendesain tiga buah photo yang dicrop dan kemudian digabungkan dari satu photo ke photo lainnya dengan ditambahkan kalimat "Basri Sudibyo Juniar Pdt Muhammad Husein Hosea, STh Tanggal 11 Pebruari 2017" sebagaimana bukti Order Snapy No : 190404955 dan Nomor Struk : BHL-19041005048/INV tanggal 27 April 2019 jam 15.30 WIB. Kemudian photo

Halaman 36 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

editan tersebut oleh Saksi ANITA SUSILAWATY diserahkan kepada Saksi JUNIAR alias VERO.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., datang menemui Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., di rumah Pendeta (Pastori) Oikumene Umat Kristen yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No. 12 RT.006 RW.016 PERUMNAS III Karawaci Baru Tangerang meminta dibuatkan Surat Akta Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan Saksi JUNIAR alias VERO dengan biaya pembuatan Surat Akta Perkawinan sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut sehingga Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta mengambil satu lembar blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang sebelumnya sudah dipersiapkan / dicetak disebuah Percetakan di Kota Tangerang, lalu selemba kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., datanya diisi menggunakan tulisan tangan yang seolah-olah antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO telah terjadi Perkawinan pada tanggal 11 Pebruari 2017 dengan data BASRI SUDIBYO dibabtiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017 sedangkan Saksi JUNIAR alias VERO dibabtiskan dan di Sidi tanggal 19 Desember 2015, lalu Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., mengisi Nomor Surat Akta Perkawinan yaitu Nomor: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

- Setelah kertas blangko Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut selesai diisi datanya menggunakan tulisan tangan selanjutnya oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., dibawa kesebuah Percetakan di Kota Tangerang untuk dilakukan pengetikan menggunakan komputer dan setelah dicetak sehingga jadi Surat Akta Perkawinan yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor Nomor: 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang ditandatangani sendiri oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., selaku Pendeta dan ditemplei Photo berdua BASRI SUDIBYO dengan Saksi JUNIAR alias VERO hasil edit. Kemudian Surat Akta Perkawinan

Halaman 37 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut diserahkan kepada Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Kemudian Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang dibuat Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., tersebut oleh Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti dalam pembuktian persidangan Perkara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

-Bahwa atas permohonan yang diajukan Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., tersebut yang menggunakan surat-surat diantaranya salah satunya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut sehingga setelah selesai pemeriksaan materi perkara maka pada tanggal 13 Mei 2019 Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara membacakan dan mengeluarkan Putusan Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut : 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan pemohon, 3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu.

-Selanjutnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 dan Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor tersebut pada tanggal 17 Mei 2019 oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara yang beralamat di Jl. Berdikari No. 2 RT.006 RW.013 Rawabadak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara untuk meminta pencatatan perkawinan antara Saksi JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO (Alm), dengan melampirkan surat-surat lainnya yaitu : photo copy Akta Kematian Suami, Photo copy Akta Kelahiran

Halaman 38 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasangan, photo copy KTP Isteri, Photo copy KK Isteri, Surat Kuasa, Surat Pengantar Kelurahan dari Kelurahan Pluit Jakarta Utara.

-Bahwa atas pengajuan pencatatan perkawinan yang diajukan oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dan berdasarkan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, sehingga Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara pada tanggal 17 Mei 2019 mencatatkan perkawinan antara BASRI SUDIBYO (Almarhum) dengan Saksi JUNIAR alias VERO sebagaimana Register Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019.

-Kemudian pada tanggal 13 Juni 2019 Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., selaku Kuasa Hukum Saksi JUNIAR alias VERO membuat Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) diketahui oleh ketua RT 009 Ketua RW 016 dan dicatat dalam buku register Kelurahan Pluit atas permintaan JUNIAR alias VERO oleh Lurah Kelurahan Pluit tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 055/-711.32 dan dicatat dalam register Kecamatan Penjaringan oleh Camat Kecamatan Penjaringan tertanggal 13 Juni 2019 Nomor: 552-071.561/2019.

-Kemudian Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019 serta Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor serta Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) tersebut, pada tanggal 01 Juli 2019 oleh Saksi JUNIAR alias VERO atas arahan dari Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan sebagai bukti untuk membuat AKTA WARIS di Kantor Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., yang beralamat di Ruko Race Resinda Blok TA 5 No. 20 Perumahan Resinda Karawang, sehingga Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., membuat Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 yang isi keterangannya tidak benar antara lain Nyonya Janda YUNIAR (Penghadap) menyatakan bahwa Tuan BASRI SUDIBYO meninggalkan wasiat, penghadap juga menerangkan Nyonya Janda YUNIAR

Halaman 39 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penghadap) dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah membuat perjanjian kawin, dengan demikian antara penghadap Nyonya Janda YUNIAR dengan suaminya yaitu Almarhum BASRI SUDIBYO sehingga terjadi percampuran harta perkawinan, tidak mempunyai anak luar kawin, tidak pernah mengadopsi anak, tidak ada perkawinan lain, selain dengan penghadap, dengan demikian menurut keterangan penghadap bahwa ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Nyonya Janda YUNIAR, penghadap juga menyatakan tidak ada ahli waris lain, selain yang tersebut di atas.

-Selanjutnya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasnamakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 oleh Saksi JUNIAR alias VERO bersama-sama dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., dipergunakan untuk menguasai harta peninggalan Almarhum BASRI SUDIBYO yang salah satunya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dan juga dipergunakan dalam perkara yang dilaporkan oleh Saksi JUNIAR alias VERO terhadap Notaris GRACE P. HUTAGALUNG di RESMOB Polda Metro Jaya dan pada saat Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY diperiksa Penyidik di Polda Metro Jaya baru mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017.

-Berdasarkan kejadian tersebut sehingga Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY sebagai ahli waris Almarhum BASRI SUDIBYO yang sah menemukan ada keganjilan terhadap Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tersebut karena semasa hidupnya Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain dengan GRACIA LILIEK HARTANA (Alm), atas temuan tersebut kemudian Saksi MARTIN ADAM mencari tahu kepada orang-orang terdekat Almarhum BASRI SUDIBYO dan didapat informasi Almarhum BASRI SUDIBYO tidak pernah menikah dengan Saksi JUNIAR alias VERO akan tetapi pernah dekat dengan Saksi JUNIAR alias VERO

Halaman 40 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka therapy pengobatan di Klinik milik Saksi JUNIAR alias VERO. Setelah itu Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY baru tahu ternyata telah terbit surat-surat dan akta-akta lainnya yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tertanggal 13 Mei 2019, Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019, Surat Pernyataan Ahli waris yang dibuat dibawah tangan tertanggal 13 Juni 2019 (13-06-2019) dan Akta Keterangan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019.

-Berdasarkan Saksi SUDRAJAT ADAM, S.TH., selaku Pendeta dan Saksi SUKISNO selaku Ketua Majelis di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor yang beralamat di Komplek RSTP Cibeureum RT.02 RW.02 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cisarua Bogor menerangkan bahwa Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA terdapat kejanggalan-kejanggalan bila dibandingkan dengan produk Surat Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE Cisarua Bogor, yaitu :

- 1). Nama Gereja yang ada di Surat Akta Perkawinan adalah bukan nama Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE
- 2). Logo Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE pada Surat Akta Perkawinan tersebut tidak ada
- 3). SK Pemerintah di Surat Akta Perkawinan tidak dicantumkan
- 4). Ayat Emas ciri khas Gereja Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu Markus 10:9 sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut Matius 19:6
- 5). Pihak yang menandatangani Surat Akta Perkawinan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE adalah Pendeta dan Sekretaris sedangkan di Surat Akta Perkawinan tersebut hanya Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA
- 6). Stempel Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE bukanlah seperti yang ada di Surat Akta Perkawinan tersebut.
- 7). Pada tahun 2017 hanya ada 1 (satu) kali pernikahan di Gereja GKP Jawa Barat Jemaat OIKOUMENE yaitu pada tanggal 11 Desember 2017 antara RONALDO ALFREDO ROEROE dengan JUNAENI SYAIR yang dibuatkan Akta Pernikahan Nomor : 049/MJ-SK/GKPJABAR/XII/2017.

Halaman 41 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa setelah menguasai fisik Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dan berhasil menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya pada bulan Nopember 2019 Saksi JUNIAR alias VERO menikah dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H.

-Perbuatan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., bersama-sama dengan Saksi JUNIAR alias VERO yang telah menggunakan Surat Akta Perkawinan No : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 yang mengatasmakan dan berlogo Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua Bogor yang diduga palsu tersebut, telah merugikan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANNY sebagai Ahli Waris Almarhum BASRI SUDIBYO yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO dikuasai sebagai milik Saksi JUNIAR alias VERO.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MARTIN ADAM**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;

- Bahwa benar Saksi membuat LP/5905/IX/2019/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 17 September 2019, tentang dugaan tindak pidana turut serta bersama-sama melakukan pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang terjadi pada sekira tahun 2018 dan 2019 di Jakarta Utara, Tangerang dan sekitarnya, yang diduga dilakukan oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, JUNIAR, AGUS BUTAR BUTAR dan SUHARDI TEDJA SETIAWAN, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku anak kandung (ahli waris) dari almarhum BASRI SUDIBYO;

- Bahwa objek dugaan tindak pidana turut serta bersama-sama melakukan pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yang Saksi laporkan adalah:

- Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor.
- PENETAPAN Nomor: 290/Pdt. P/2019/PN. Jkt. Utr tanggal 22 April 2019.
- Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan bagi Pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia Nomor: 03/Ket.Perkw/PN/2019 tanggal 17 Mei 2019.
- Akta Keterangan Ahli Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, SH., M.Kn. tanggal 1 Juli 2019.

- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui adanya Surat Akte Perkawinan tersebut adalah pada saat Saksi diperiksa oleh MABES POLRI berkaitan dengan laporan polisi dari JUNIAR alias VERO kepada Mabes POLRI, dimana yang dilaporkan oleh JUNIAR ialah Saksi dan Penyidik Polda Metro Jaya perihal Saksi dan Penyidik Polda Metro Jaya telah menteror JUNIAR alias VERO, kemudian Pemeriksa dari MABES POLRI memperlihatkan kepada Saksi adanya foto copy Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH.;

- Bahwa selanjutnya Saksi mencari informasi ada atau tidak pernikahan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO kepada orang-orang yang pernah dekat dengan BASRI SUDIBYO semasa hidupnya

Halaman 43 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara lain: AGUS selaku sopir, ARSAD ROSYADI selaku Perawat dan seorang pembantu rumah tangga perempuan (Saksi lupa namanya);

- Bahwa karena Saksi merasa curiga tidak ada perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO maka Saksi melaporkan JUNIAR alias VERO ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, selanjutnya dari hasil penyelidikan pihak Polda Metro Jaya ditemukan adanya orang lain yang terlibat dalam kejadian perkara ini antara lain: MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, AGUS BUTAR BUTAR (Terdakwa) dan SUHARDI TEDJA SETIAWAN serta IMELDA RINI;

- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara ini, maka Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor /Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekilas adanya foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr tentang permohonan pengesahan perkawinan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor/Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Akta Keterangan Ahli Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI Nomor 01 tanggal 1 Juli 2019, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor /Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhumah GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA (Ibu Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhum BASRI SUDIBYO (ayah Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Perkawinan antara TAN, THIAM BOK (ayah Saksi) dengan TAN, LEE LIE NIO (Ibu Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran MARTIN ADAM (Saksi), selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran SUZANNE LIANY (kakak Saksi);
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BASRI SUDIBYO;
  - Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Petikan Daftar Pemandian atas nama BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia, selanjutnya Saksi memperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan adanya Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, karena Surat Akta Perkawinan tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara gugatan yang telah Saksi dan kakak Saksi ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan penguasaan sertifikat Nomor: 09360/Pondok Pinang atas nama BASRI SUDIBYO tersebut oleh JUNIAR alias VERO, karena hal itu berakibat Saksi dan kakak Saksi selaku ahli waris almarhum Drs. BASRI SUDIBYO tidak dapat melakukan proses balik nama sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan adanya Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI dimana di dalamnya tertulis JUNIAR selaku ahli waris satu-satunya dari Drs. BASRI SUDIBYO, dimana dengan adanya Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI tersebut maka Saksi dan kakak Saksi selaku anak-anak kandung adalah ahli waris sah dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO kehilangan hak atas harta peninggalan almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan atau tanggapan atas keterangan Saksi MARTIN ADAM, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

Halaman 45 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



2. **Saksi SUZANNE LIANY**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;

- Bahwa Saksi sudah mengenal pelapor dalam perkara ini, karena pelapor ialah MARTIN ADAM yang merupakan adik kandung Saksi yang tinggal Jalan Karang Asem V Nomor 16 RT.007 RW.002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

- Bahwa Saksi juga sudah mengenal JUNIAR alias VERO, sejak sekira 2016 dalam rangka mengantar almarhum BASRI SUDIBYO (ayah Saksi) berobat di Klinik Terapi Kesehatan di daerah Pantai Indah Kapuk milik JUNIAR alias VERO akan tetapi Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa awalnya MARTIN ADAM mengetahui pada saat adanya laporan dari JUNIAR alias VERO ke MABES POLRI dimana MARTIN ADAM sebagai salah seorang Terlapor, dimana saat MARTIN ADAM diperiksa oleh Pemeriksa MABES POLRI maka MARTIN ADAM baru mengetahui adanya Surat Akta Perkawinan antara ayah Saksi yang bernama BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR berdasarkan kejadian tersebut Saksi merasa ada keganjilan atas Surat Akta Perkawinan tersebut karena sepengetahuan Saksi, ayah Saksi yang bernama BASRI SUDIBYO tidak menikah selain dengan almarhumah ibu Saksi yang bernama GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA, atas keganjilan itu MARTIN ADAM berusaha mencari tahu kepada orang-orang terdekat almarhum ayah Saksi, selanjutnya MARTIN ADAM memperoleh informasi bahwa BASRI SUDIBYO (ayah Saksi) semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan JUNIAR namun memang selama hidupnya ayah Saksi yang bernama BASRI SUDIBYO kenal dekat dengan JUNIAR alias VERO dalam rangka terapi pengobatan di klinik milik JUNIAR alias VERO;

- Bahwa selanjutnya Adik Saksi mencari informasi ada atau tidak pernikahan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO kepada orang-orang yang pernah dekat dengan BASRI SUDIBYO



semasa hidupnya antara lain: AGUS selaku sopir, ARSAD ROSYADI selaku Perawat dan seorang pembantu rumah tangga perempuan;

- Bahwa karena adik Saksi merasa curiga tidak ada perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO maka MARTIN ADAM melaporkan JUNIAR alias VERO ke Ditreskrimum Polda Metro Jaya, selanjutnya dari hasil penyelidikan Ditreskrimum Polda Metro Jaya ditemukan adanya orang lain yang terlibat dalam kejadian perkara ini antara lain: MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, AGUS BUTAR BUTAR dan SUHARDI TEDJA SETIAWAN serta IMELDA RINI;

- Bahwa setelah Majelis Hakim memperlihatkan bukti-bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara ini, maka Saksi menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang ditandatangani oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor/Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat sekilas adanya foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr tentang permohonan pengesahan perkawinan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor/Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto copy Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019, pada saat Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Terlapor /Tersangka JUNIAR alias VERO di Ditreskrimum Polda Metro Jaya;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhumah GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA (Ibu Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhum BASRI SUDIBYO (ayah Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Perkawinan antara TAN, THIAM BOK (ayah Saksi) dengan TAN, LEE LIE NIO (Ibu Saksi);



- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran MARTIN ADAM (adik Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Akta Kelahiran SUZANNE LIANY (Saksi);
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan membenarkan keberadaan foto copy legalisir Petikan Daftar Pemandian atas nama BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan adanya Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, karena Surat Akta Perkawinan tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara gugatan yang telah Saksi dan adik Saksi ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan penguasaan sertifikat Nomor: 09360/Pondok Pinang atas nama BASRI SUDIBYO tersebut oleh JUNIAR alias VERO, karena hal itu berakibat Saksi dan adik Saksi selaku ahli waris almarhum Drs. BASRI SUDIBYO tidak dapat melakukan proses balik nama sertifikat tersebut;

- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan adanya Akta Keterangan Ahli Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI Nomor 01 tanggal 01 Juli 2019 tersebut dimana di dalamnya tertulis JUNIAR selaku ahli waris satu-satunya dari Drs. BASRI SUDIBYO, dimana dengan adanya Akta Keterangan Ahli Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYATI tersebut maka Saksi dan adik Saksi selaku anak-anak kandung adalah ahli waris sah dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO kehilangan hak atas harta peninggalan almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;

- Bahwa Saksi telah menerima surat permohonan maaf dari MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan atau tanggapan atas keterangan Saksi SUZANNE LIANY, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

**3. Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Notaris sejak tahun 2000 yang berkantor di Kota Tangerang Jl. Gatot Subroto KM.3 Pusat Niaga Cibodas Blok C-35;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARTIN ADAM sejak tahun 2000 di Gereja JPCC di Jakarta Selatan sebagai teman gereja dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan JUNIAR alias VERO sejak bulan Januari 2019 di Pasific Place (PP) Jakarta Selatan dalam rangka JUNIAR alias VERO meminta tolong kepada Saksi untuk mendata asset (kekayaan) milik BASRI SUDIBYO, agar supaya bisa memiliki atau menguasai Sertifikat tanah yang pernah diberikan oleh BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR alias VERO yang akan diurus oleh HOTMA SITOMPUL (selaku pengacara JUNIAR);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut JUNIAR alias VERO pernah mengatakan kepada Saksi bahwa 3 (tiga) bulan sebelum BASRI SUDIBYO meninggal dunia mereka akan melangsungkan pernikahan akan tetapi hal tersebut tidak terjadi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan data asset (kekayaan) BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR alias VERO;
- Bahwa benar Saksi pernah dilaporkan JUNIAR alias VERO ke Resmob Polda Metro Jaya dengan tuduhan Saksi telah membuat laporan palsu berkaitan Saksi telah membuat surat permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO ke Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- Bahwa Saksi telah membuat surat permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) tersebut adalah atas permintaan MARTIN ADAM;

Halaman 49 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Pemeriksa dari Resmob Polda Metro Jaya namun pemeriksaan perkara Saksi tidak dilanjutkan sampai dengan sekarang ini;
- Bahwa semasa hidupnya BASRI SUDIBYO, yakni sekitar tahun 2017, BASRI SUDIBYO pernah meminta tolong kepada Saksi agar mengurus perpanjangan Hak Guna Bangunan atas tanah yang kemudian terbit dan tercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO;
- Bahwa setelah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO terbit, Saksi menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO tersebut kepada BASRI SUDIBYO dimana peristiwa penyerahan sertifikat tersebut dilakukan di hadapan BASRI SUDIBYO dengan disaksikan Pak SUGIYANTO, selanjutnya BASRI SUDIBYO menanda tangani tanda terima penyerahan sertifikat tersebut dalam foto copy sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO, sementara itu sertifikat diserahkan kepada Pak SUGIYANTO atas permintaan BASRI SUDIBYO pada saat itu juga;
- Bahwa selanjutnya di depan sidang Saksi memperlihatkan tanda terima penyerahan sertifikat dalam foto copy sertifikat Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang ditanda tangani oleh BASRI SUDIBYO sebagai tanda terimanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa selanjutnya perihal keberadaan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO, kemudian setelah pemeriksaan di tingkat penyidikan dalam perkara dimana terlapornya JUNIAR alias VERO maka Saksi baru mengetahui setelah diberitahu pihak Penyidik bahwa sertifikat tersebut berada dalam penguasaan JUNIAR alias VERO;
- Bahwa benar setelah BASRI SUDIBYO meninggal dunia, MARTIN ADAM datang kepada Saksi untuk mengurus harta peninggalan almarhum BASRI SUDIBYO antara lain hendak membuat akta waris terhadap harta peninggalan almarhum BASRI SUDIBYO, dimana pada saat itu MARTIN ADAM telah menyerahkan dokumen-dokumen antara lain Akta Kematian almarhum BASRI SUDIBYO dan Akta Kematian

Halaman 50 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah GRACIA LILIEK dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembuatan Akta Waris;

- Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat Penyidikan, pihak Penyidik pernah memperlihatkan kepada Saksi bukti-bukti surat berupa:

- Foto copy Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
- Foto copy Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;
- Foto copy Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;

- Bahwa Saksi pernah membuat akta waris setelah GRACIA LILIEK meninggal dunia, dimana sebagai ahli warisnya adalah BASRI SUDIBYO, MARTIN ADAM dan SUZANNE LIANY;

- Bahwa benar Saksi pernah bertemu dengan BASRI SUDIBYO pada saat BASRI SUDIBYO dirawat di rumah Sakit Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan atau tanggapan atas keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

#### 4. Saksi AGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, sepanjang tidak bertentangan dengan keterangan yang telah Saksi berikan dalam persidangan perkara ini;

- Bahwa sejak tahun 1990-an Saksi bekerja sebagai Sopir, dimana Saksi menjadi Sopir almarhum BASRI SUDIBYO selama 14 tahun terhitung sejak tahun 2003, dengan tugasnya mengantar BASRI SUDIBYO dari rumah ke kantor dan saksi tidak pernah ada pesan atau pembicaraan terkait JUNIAR alias VERO maupun surat-surat tanah miliknya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan Saksi tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 51 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR;;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AGUS BUTAR BUTAR (Terdakwa);
- Bahwa Saksi kenal dengan JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi kenal dengan MARTIN ADAM dan SUZANNE LIANY, dimana mereka adalah anak-anak kandung dari BASRI SUDIBYO dengan GRACIA LILIEK;
- Bahwa pada saat BASRI SUDIBYO masih hidup, Saksi pernah mengantar BASRI SUDIBYO melihat tanah kosong yang berada di Pondok Pinang;
- Bahwa Saksi pernah mengantar BASRI SUDIBYO menjalani Terapi Kesehatan di Klinik Engeldi milik JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi pernah ditugaskan oleh BASRI SUDIBYO untuk membantu JUNIAR alias VERO pada saat pembangunan rumah tempat tinggal JUNIAR alias VERO, namun berapa lama waktunya Saksi sudah tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan atau tanggapan atas keterangan Saksi AGUS, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

**5. Saksi Tambahan: MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH.,** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji di depan persidangan;

Bahwa sampai dengan saat ini Saksi masih aktif menjadi Pendeta di Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua - Bogor;

- Bahwa Saksi memiliki Surat Keputusan (SK) sebagai Pendeta yang Saksi peroleh pada tahun 1979 dan Saksi menjadi Pendeta pada tahun 1982 yang Saksi peroleh dari HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) dan Saksi tidak ingat berapa nomor SK-nya dan saat ini SK Pendeta Saksi telah dibakar oleh keluarga Saksi di Lhoksemawe, dimana setelah kejadian tersebut Saksi tidak pernah membuat kembali SK Pendeta sebagai penggantinya, kemudian saat ini Saksi menjadi Pendeta di Gereja HKBP Perumnas I, II dan III Tangerang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah menjadi Pendeta di Gereja selain HKBP yaitu di Gereja GKP (Gereja Kristen Protestan) Cisarua Bogor, GPIB (Gereja Kristen Protestan Indonesia Bagian Barat) dan GPDI



(Gereja Pentakosta di Indonesia), sejak 1987 sampai dengan hari ini, namun Gedung Gereja GKP yang beralamat di Cisarua Bogor sudah digusur sekitar tahun 2012;

- Bahwa selama Saksi sebagai Pendeta di GKP Cisarua Bogor Saksi pernah melakukan pemberkatan perkawinan beberapa orang yang tidak Terdakwa ingat lagi nama dan jumlahnya;
- Bahwa karena Gereja Kristen Protestan Cisarua terkena penggusuran maka gereja pindah ke Jalan Kalingga Raya Nomor 12 RT.006 RW.016 Perumnas III Karawaci Baru Kota Tangerang, dimana di tempat itu bangunan gereja merangkap sebagai tempat tinggal Saksi;
- Bahwa sebelum kejadian perkara ini Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan MARTIN ADAM, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dan sering bertemu dengan JUNIAR alias VERO serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan AGUS BUTAR BUTAR serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dan pernah bertemu dengan IMELDA RINI serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa IMELDA RINI telah meninggal dunia, dimana Saksi memimpin prosesi pemakaman secara agama Kristen terhadap almarhumah IMELDA RINI tersebut;
- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak Saksi ingat lagi, AGUS BUTAR BUTAR datang bersama temannya yang tidak Saksi ingat lagi ke tempat tinggal Saksi di Jalan Kalingga Raya Nomor 12 RT.006 RW.016 Perumnas III Karawaci Baru Kota Tangerang, yang pada pokoknya AGUS BUTAR BUTAR menerangkan bahwa ada seorang perempuan yang sudah menikah secara agama Kristen di suatu Gereja yang tidak Saksi ingat lagi namanya namun belum dibuatkan Surat atau Akta Perkawinan dari Gereja, kemudian AGUS BUTAR BUTAR meminta tolong agar Saksi membuat Surat atau Akta Perkawinan Gereja, selanjutnya Saksi menyanggupi dengan maksud hendak menolong perempuan tersebut dan Saksi meminta kepada AGUS BUTAR BUTAR agar melengkapi dokumen-dokumen kelengkapan untuk pembuatan Surat atau Akta Perkawinan dari Gereja;
- Bahwa sekitar beberapa hari kemudian AGUS BUTAR BUTAR datang ke tempat tinggal Saksi, dimana AGUS BUTAR BUTAR menyerahkan data/dokumen kelengkapan identitas BASRI SUDIBYO dan JUNIAR, serta menyerahkan uang sejumlah Rp.3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima

Halaman 53 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



puluh ribu rupiah) kepada Saksi, setelah itu AGUS BUTAR BUTAR pergi meninggalkan tempat tinggal Saksi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi membuat tulisan tangan untuk isi Akta Perkawinan, kemudian Saksi pergi ke percetakan di Kota Tangerang untuk mencetak isi tulisan dalam Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 dalam bentuk ketikan;
- Bahwa seingat Saksi, JUNIAR alias VERO pernah satu kali datang ke tempat tinggal Saksi yang juga merangkap sebagai tempat ibadah atau gereja dimana Saksi menjadi Pendetanya, namun kedatangan JUNIAR alias VERO tersebut bukan dalam rangka pemberkatan nikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberkati atau meneguhkan pernikahan JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan perihal Saksi telah melakukan pemberkatan atau peneguhan perkawinan JUNIAR alias VERO dengan BASRI SUDIBYO tersebut adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan Saksi yang sebenarnya adalah yang Saksi ucapkan di depan persidangan perkara ini;
- Bahwa benar Saksi pernah diminta oleh JUNIAR alias VERO untuk menjadi Saksi dalam permohonan pengesahan perkawinan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR alias VERO di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa benar Saksi pernah diminta oleh JUNIAR alias VERO untuk menjadi Saksi dalam perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa sampai dengan sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan seseorang yang bernama BASRI SUDIBYO tersebut;

Bahwa benar Saksi telah membuat dan menanda tangani Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;

Bahwa isi keterangan yang ada dalam Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut ditulis tangan oleh Saksi kemudian dicetak dalam bentuk ketikan tersebut berdasarkan data-data yang telah diberikan AGUS BUTAR BUTAR kepada Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan atau tanggapan atas keterangan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan Terdakwa;



**6. Saksi ANITA SUSILAWATY**, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan, hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019:**

- Jawaban angka 2:

Saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik sesuai apa yang Saya ketahui dan Saya alami terkait Laporan Polisi Nomor LP/5905/1X/2019/PMJ/Ditreskrjmm, tanggal 17 September 2019, atas nama pelapor sdr. MARTIN ADAM, tentang dugaan tindak pidana turut serta bersama-sama melakukan pemalsuan dan atau pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang terjadi pada sekira tahun 2018 dan 2019 di Jakarta Utara, Tangerang dan sekitarnya, yang diduga dilakukan oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, dkk.

- Jawaban angka 3:

Dalam memberikan keterangan ini Saya didampingi pengacara / penasihat hukum atas nama: Ferra Ratna Wardani, S.H. dan Kemal Partogi Sipahutar, S.H. dari KANTOR HUKUM GS & ASSOCIATES, beralamat kantor di Manhattan Square Mid Tower 12 th Floor Jl. TB Simatupang Kav. IS Cilandak Timur 12560

- Jawaban angka 5:

Dapat Saya jelaskan bahwa pekerjaan Saya sekretaris sejak 15 Januari 2019 yang berkantor di Jalan Pantai Mutiara Blok R No. 48 Pluit Jakarta Utara;

- Jawaban angka 6:

Dapat Saya jelaskan bahwa pekerjaan Saya sebagai sekretaris adalah membuat surat menyurat, mengatur jadwal praktek dan kegiatan atasan Saya sdri. JUNIAR serta pengarsipan.

- Jawaban angka 7:

Dapat Saya jelaskan bahwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya kenal dan pernah bertemu 2 (dua) kali dengan MARTIN ADAM di Kopitiam dan Jacko yang terletak di Jalan Agus Salim Sabang Jakarta Pusat dan tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan JUNIAR dalam rangka pekerjaan antara atasan dan bawahan dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan SUHARDI TEDJA SETIAWAN dalam rangka sebagai adik ipar atasan Saya dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dalam rangka sebagai Pendeta yang memberkati perkawinan atasan Saya dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan IMELDA RINI dalam rangka sebagai adik kandung Almarhum BASRI SUDIBYO dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan FERY BUDIMAN dalam rangka teman satu kantor dan Saya tidak ada hubungan keluarga;
- Saya kenal dengan AGUS BUTAR BUTAR dalam rangka sebagai pengacara atasan Saya sekaligus suami sdri. JUNIAR;

- Jawaban angka 8:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mulai kenal dengan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA sejak tahun 2019 di Klinik Rumah Engedi Pantai Mutiara Jakarta Utara dalam rangka berobat di klinik;

- Jawaban angka 9:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mengetahui pemberkatan perkawinan sdri. JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO di Gereja Kristen Protestan (GKP) yang beralamat di Jl. Kalingga Raya No.12 Karawaci Tangerang dan yang memberkati adalah Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan saksi-saksi: SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan IMELDA RINI WAHYUNI;

- Jawaban angka 10:

Dapat Saya jelaskan bahwa JUNIAR melangsungkan pemberkatan perkawinan dengan BASRI SUDIBYO pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 dan menerima Surat Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Cisarua Bogor yang ditandatangani Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;

- Jawaban angka 11:

Halaman 56 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Dapat Saya jelaskan bahwa yang Saya ketahui yang meminta Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk melakukan pemberkatan perkawinan JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO pada hari Sabtu tanggal 11 Pebruari 2017 adalah JUNIAR dan BASRI SUDIBYO;

- Jawaban angka 12:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk pemberkatan tersebut;

- Jawaban angka 13:

Dapat Saya jelaskan bahwa nomor Surat Akte Perkawinan JUNIAR dengan BASRI SUDIBYO yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan dan ditandatangani Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA adalah 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017;

- Jawaban angka 14:

Dapat Saya jelaskan bahwa BASRI SUDIBYO dan sdri. JUNIAR sebelum pemberkatan perkawinan adalah Jemaat Gereja Bethany Bethel Indonesia;

- Jawaban angka 15:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya juga pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;

- Jawaban angka 16:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang memphoto dan memasukkan photo BASRI SUDIBYO dan JUNIAR di dalam Surat Akte Perkawinan tersebut dimana Saya hanya mengedit Photo yang lain yang tidak dipakai dalam surat akte perkawinan;

- Jawaban angka 17:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan Tanggal : 11 Februari 2017 dibawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy Benhil Jakarta Pusat;

- Jawaban angka 18:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan nama Drs. Basri Sudibyo, Juniar dan Pdt. Muhammad



Husein Hosea, S.TH. tanggal 11 Februari 2017 di Bagian bawah photo dan yang mengedit adaiah karyawan Snapy di Snapy Benhil Jakarta Pusat;

- Jawaban angka 19:

Dapat Saya jelaskan bahwa yang membawa photo tersebut di atas untuk di edit di Snapy Benhil Jakarta Pusat adalah Saya sendiri ANITA SUSILAWATY dan sdr. AGUS BUTAR BUTAR dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun Saya tidak mengetahui tujuan pengeditan photo tersebut;

- Jawaban angka 20:

Dapat Saya jelaskan bahwa yang meminta dan menyuruh Saya membawa photo dan di edit di Snapy Benhil Jakarta Pusat adalah JUNIAR dan di lokasi percetakan Sanapy yang mengarahkan adalah sdr. AGUS BUTAR BUTAR dan hasil editan photo tersebut Saya serahkan kepada sdri. JUNIAR;

- Jawaban angka 21:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui dipergunakan untuk apa hasil photo editan di Snapy Benhil Jakarta Pusat oleh sdri. JUNIAR;

- Jawaban angka 22:

Dapat Saya jelaskan bahwa selaku sekretaris sdri. JUNIAR Saya hanya menyiapkan dokumen pribadi JUNIAR untuk diserahkan kepada AGUS BUTAR BUTAR untuk pengurusannya di RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan dalam rangka proses pengurusan penetapan Pengadilan .Jakarta Utara, Pencatatan Perkawinan di Dukcapil Jakarta Utara serta pengurusan surat keterangan ahli waris namun Saya pernah ikut datang ke Dukcapil Jakarta Utara untuk mengambil surat keterangan perkawinan yang sudah selesai dibuat;

- Jawaban angka 23:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya pernah melihat dan mengetahui karena Saya pernah diperintahkan sdri. JUNIAR untuk menyimpan photocopynya;

- Jawaban angka 24:

Dapat Saya jelaskan bahwa yang Saya ketahui dan Saya dengar dari sdri. JUNIAR sertifikat tanah nomor 09360 atas nama BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondok Pinang Ciputat Raya No. 2 berada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penguasaan JUNIAR setelah BASRI SUDIBYO memberikannya sebagai hadiah;

- Jawaban angka 25:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui kapan BASRI SUDIBYO memberikan sertifikat tanah nomor 09360 atas nama BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR sebagai hadiah dan Saya juga tidak mengetahui apakah ada Saksi yang melihat dan mengetahui pemberian tersebut;

- Jawaban angka 26:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya pernah diperintah sdri. JUNIAR terkait sertifikat tanah nomor 09360 atas nama BASRI SUDIBYO untuk di photocopy atau diperbanyak untuk selanjutnya diberikan kepada sdri. JUNIAR dan AGUS BUTAR BUTAR;

- Jawaban angka 27:

Dapat Saya jelaskan bahwa:

- Hubungan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR awalnya adalah Pasien dari JONIAR kemudian hubungannya semakin dekat dan pada akhirnya menikah.
- Hubungan antara AGUS BUTAR BUTAR dengan JUNIAR adalah awatnya pengacara JUNTAR kemudian hubungannya semakin dekat dan pada akhirnya menikah.
- Keluarga besar sdri. JUNIAR yang Saya ketahui Orang tua perempuannya masih ada dan saat ini tinggal di Pantai Indah Kapuk bersama adiknya sdri, JUNIAR, adik kandungnya yang bernama sdri. NENY menikah dengan sdr. SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan tinggal di Pantai Indah Kapuk, adik kandungnya sdri. MEPY namun tersangka tidak mengetahui tempat tinggalnya, Kemudian anak kandung sdri JUNIAR yang pertama sdr, MICHAEL sudah menikah dan tinggal di Amerika, anak kedua IVANA sudah menikah tinggal di Bay walk Pluit dan anak ketiga William sudah menikah dan tinggal di Singapura,

**Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan, hari Selasa tanggal 17 Nopember 2019:**

- Saksi diperiksa tanpa didampingi Penasihat Hukum;
- Jawaban angka 2:

Halaman 59 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saya jelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan pada pemeriksaan sebelumnya Kamis tanggal empat belas bulan November 2019 semuanya benar dan tidak ada yang akan saya rubah atau perbaiki namun ada keterangan yang ingin Saya tambahkan dalam pemeriksaan sekarang ini;

- Jawaban angka 3:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mulai bekerja di Klinik milik sdr. JUNIAR sejak tanggal 15 Januari 2019 dan dapat Saya jelaskan bahwa semua proses pengurusan dan dibuatnya Surat Akte Perkawinan dan lain-lain dimulai pada bulan Februari 2019, sejak sdr. AGUS BUTAR BUTAR datang dan membantu sdr. JUNIAR mengurus kasusnya;

Dapat Saya jelaskan, bahwa photo-photo yang diedit di Snapy Benhil semuanya atas perintah dari sdr. JUNIAR untuk diedit dan dipakai dalam pengurusan pembuatan Surat Akte Perkawinan, Penetapan Perkawinan Dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan pengurusan lainnya;

Semua pengurusan tersebut yang saya ketahui semuanya didalangi atau atas arahan dari sdr. AGUS BUTAR-BUTAR kepada sdr. JUNIAR;

Dapat Saya jelaskan juga pada saat saya bertemu dengan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dalam perjalanan dari rumah JUNIAR di Pantai Mutiara menuju Mabes Polri bersama FERRY BUDIMAN, Saya bertanya kepada MUHAMMAD HUSEIN HOSEA: "Kapan bapak kenal dan dimana bertemu dengan BASRI SUDIBYO?" dijawab oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA: "Saya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan pak BASRI SUDIBYO";

Dapat Saya jelaskan pada saat sdr. JUNIAR memperlihatkan kepada Saya berupa Akte Perkawinannya, Saya dan DR. FERDIANTO sama-sama curiga dan meyakini bahwa akte perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR tidak pernah ada;

Oleh karena saya telah melihat bukti-bukti dan mendengar dari orang-orang yang bisa Saya percaya, Saya yakin bahwa perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR tidak pernah terjadi dan semuanya adalah rekayasa yang dibuat oleh JUNIAR dan AGUS BUTAR BUTAR dalam rangka menguasai kepemilikan Sertifikat Tanah atas nama BASRI SUDIBYO;

Halaman 60 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan tanggapan/keberatan atas keterangan Saksi ANITA SUSILAWATY, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

**7. Saksi SUHARDI TEDJA SETIAWAN**, dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan, hari Selasa tanggal 26 November 2019:**

- Jawaban angka 2:

Saya bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada Penyidik sesuai apa yang Saya ketahui dan alami terkait Laporan Polisi Nomor LP/5905/1X/2019/PMJ/Ditreskrim, tanggal 17 September 2019, atas nama peiapor sdr. MARTIN ADAM, tentang dugaan tindak pidana turut serta bersama-sama melakukan pemalsuan dan atau memberikan keterangan palsu dibawah sumpah dan atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 242 KUHP dan atau Pasal 266 KUHP jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, yang terjadi pada bulan April 2019 di Jakarta Utara;

- Jawaban angka 3:

Dalam memberikan keterangan ini Saya tidak didampingi pengacara / penasihat hukum namun akan Saya hadapi sendiri.

- Jawaban angka 5:

Bahwa pekerjaan Saya adalah berdagang Kunci Pintu sejak 2005 di Glodok LTC Jakarta Barat;

- Jawaban angka 6:

Dapat Saya jelaskan bahwa:

- Saya tidak kenal dengan MARTIN ADAM dan Saya tidak ada hubungan keluarga.
- Saya kenal dengan JUNIAR sejak 1996 dan saat ini sebagai Kakak Ipar tersangka.
- Saya kenal dengan sdr. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA sejak Agustus 2019 dalam rangka perayaan Ulang Tahun Agus Butar Butar di Hotel Borobudur dan Saya tidak ada hubungan keluarga.
- Saya kenal dengan sdri. IMELDA RINI sejak 2018 sebagai adiknya BASRI SUDIBYO;



- Saya kenal dengan sdri. ANITA sejak 2019 sebagai Karyawan sdri. JUNIAR dan Saya tidak ada hubungan keluarga.
- Saya kenal dengan sdr. FERY BUDIMAN sejak 2017 sebagai karyawan sdri. JUNIAR dan Saya tidak ada hubungan keluarga.

- Jawaban angka 7:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mulai kenal dengan MUHAMMAD HUSEIN HOSEA sejak Agustus 2019 dalam rangka perayaan Ulang Tahun AGUS BUTAR BUTAR di Hotel Borobudur dan setelah itu Saya sempat bertemu kembali sekira dua kali namun Saya lupa tempatnya;

- Jawaban angka 8:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya mengetahui alamat tinggal MUHAMMAD HUSEIN HOSEA di Jl. Kalingga Raya No. 12 Perumnas III Tangerang dari sdri. JUNIAR namun Saya sendiri tidak pernah ke alamat tersebut;

- Jawaban angka 9:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak pernah melihat Foto Copy Surat Akta Perkawinan No. : 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan Saya baru melihat setelah diperlihatkan oleh penyidik;

- Jawaban angka 10:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya juga tidak pernah melihat dan mengetahui adanya SURAT PENETAPAN Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 April 2019 dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

- Jawaban angka 11:

Dapat Saya jelaskan bahwa benar Saya pernah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Saya di persidangan Penetapan yang diajukan pemohon JUNIAR pada sekira bulan Maret 2019 sebanyak 1 (satu) kali dengan dijemput oleh JUNIAR dan AGUS BUTAR BUTAR;

- Jawaban angka 12:

Dapat Saya jelaskan bahwa maksud dan tujuan Saya dijadikan Saksi di persidangan Penetapan adalah untuk membuat Surat Penetapan perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR;

- Jawaban angka 13:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya disumpah pada saat memberikan keterangan sebagai Saksi di persidangan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.;

- Jawaban angka 14:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat Saya jelaskan bahwa semua keterangan Saya sebagai Saksi di persidangan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara adalah tidak benar;

- Jawaban angka 15:

Dapat Saya jelaskan bahwa semua keterangan yang saya berikan di persidangan semua karena atas perintah dan arahan dari sdr. JUNIAR

- Jawaban angka 16:

Dapat Saya jelaskan bahwa semua keterangan yang Saya berikan dipersidangan semua tidak benar:

- Bahwa Saya tahu pada saat Pemohon melangsungkan perkawinan dengan suaminya yang bernama BASRI SUDIBYO berstatus janda.
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa tidak pernah ada perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR.
- Bahwa Saya tahu perkawinan antara Pemohon dengan suaminya yang bernama Drs. BASRI SUDIBYO diselenggarakan di rumah Saya sekaligus sebagai Gereja di Jalan Kalingga Raya No. 12 Perumnas 3 Tangerang;
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa tidak pernah ada perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR dan Saya juga tidak pernah ke rumah pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA di alamat tersebut.
- Bahwa Saya tahu pada saat diselenggarakan perkawinannya, para tamu hanya berkumpul saja dan memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai;
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa tidak pernah ada perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR dan Saya tidak pernah ke rumah pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA di alamat tersebut.
- Bahwa Saya tahu setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan suaminya tinggal dirumaji suaminya di Pantai Mutiara Blok R No. 48 RT. 009 RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa tidak pernah BASRI SUDIBYO tinggal di rumah yang beralamat di Pantai Mutiara Blok

Halaman 63 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R No. 48 RT.009 RW.016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara.

- Bahwa Saya tahu Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara ini dikarenakan rumah yang ditempati sekarang ini masih tercatat atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dan rencananya setelah pengesahan perkawinannya terakumulasi, pemohon akan membaliknamakan rumah suami Pemohon tersebut;
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa Rumah tersebut atas nama NENNY yang merupakan istri Saya.
- Bahwa Saya tahu suami Pemohon yang bernama Drs. BASRI SUDIBYO, oleh anak-anak dari perkawinan pertamanya, saat pulang kerumahnya di kerangkeng tidak boleh keluar rumah dan yang hanya boleh melihatnya adalah IMELDA RINI WAHJUNI BUDI saja;
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak mengetahui saat pulang kerumahnya BASRI SUDIBYO di kerangkeng tidak boleh keluar oleh anak-anaknya.
- Bahwa Saya tahu Pemohon telah diberikan sebuah rumah yang selama ini mereka tempati semasa hidup suaminya yang bernama Drs. BASRI SUDIBYO di suaminya di Pantai Mutiara Blok R No. 48 RT. 009 RW. 016 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Faktanya: Dapat Saya jelaskan bahwa Rumah tersebut adalah milik NENNY.

- Jawaban angka 17:

Dapat Saya jelaskan bahwa Saya tidak pernah photo bertiga seperti photo tersebut dan Saya yakin photo tersebut adalah editan namun Saya tidak mengetahui siapa yang mengedit dan tempat mengeditnya;

- Jawaban angka 18:

Dapat Saya jelaskan Saya dapat menjelaskan bahwa photo asli Saya yang diambil untuk di edit dengan digabungkan bertiga antara Saya, Pendeta Muhammad Husein Hosea serta Imelda Rini adalah saat Saya selesai acara kumpul makan-makan dan berphoto dengan kawan, istri atau anak Saya,

- Jawaban angka 19:

Halaman 64 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Dapat Saya jelaskan bahwa yang Saya ketahui Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi;

- Jawaban angka 20:

Dapat Saya jelaskan bahwa alasan Saya menjadi Saksi karena JUNIAR mengatakan kepada Saya untuk mewakili keluarga sehingga Saya mau menjadi Saksi sebagaimana yang diarahkan oleh JUNIAR; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan tanggapan/keberatan atas keterangan Saksi SUHARDI TEDJA SETIAWAN tersebut, sebagaimana secara lengkap tercantum dalam Nota Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan, kecuali secara tegas telah Terdakwa cabut dalam persidangan perkara ini;

Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan Terdakwa telah didampingi Penasihat Hukum Ferra Ratna Wardani, S.H. dan Kemal Partogi Sipahutar, S.H.;

Bahwa dalam Berita Pemeriksaan Tersangka di tingkat Penyidikan Terdakwa telah menerangkan:

- Terdakwa kenal dan pernah bertemu 1 (satu) kali dengan sdr. MARTIN ADAM saat gelar perkara di Wasidik Mabes Polri dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa kenal dengan sdri. JUNIAR sejak Desember 2018 dan saat ini sebagai istri Terdakwa.
- Terdakwa kenal dan pernah bertemu dengan Sdr. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA sejak tahun 2015 dalam rangka terapi di klinik rumah engedi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Terdakwa kenal dengan sdr. SUHARDI TEDJA SETIAWAN sejak 2019 sebagai adik ipar Terdakwa.
- Terdakwa kenal dengan sdri. IMELDA RINI sejak 2019 sebagai kakak angkat Terdakwa.
- Terdakwa kenal dengan sdri. ANITA sejak 2019 sebagai Staf Administrasi Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



- Terdakwa kenal dengan sdr. FERY BUDIMAN sejak 2019 sebagai karyawan bagian umum Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa di sidang ini Terdakwa menerangkan bertemu dengan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA di rumahnya, pada saat Terdakwa mau/akan dijadikan Saksi pada sidang Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar akhir bulan April sampai awal bulan Mei 2019;

Bahwa di sidang ini, Terdakwa pertama sekali ketemu dengan JUNIAR akhir bulan Maret atau awal bulan April 2019;

- Bahwa Terdakwa ditelpon JUNIAR pada akhir bulan Maret 2019 untuk bertemu dan pada saat bertemu Terdakwa di perlihatkan surat-surat asli sebagai berikut:

- Sertifikat asli A/N: BASRI SUDIBYO, Pondok Pinang Jakarta Selatan beserta tanda terima sertifikatnya;
- Surat asli hibah dari BASRI SUDIBYO kepada JUNIAR;
- Surat asli akte nikah BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR bertanggal 11 Februari 2017 yang di tandangani oleh Pendeta MUHAMAD HUSEN HOSEA;
- Surat asli cerai JUNIAR dengan DEDI suaminya yang terdahulu;
- Setelah itu surat surat asli tersebut disimpan kembali oleh JUNIAR;

- Bahwa yang mengajukan penetapan pengadilan tersebut adalah JUNIAR, dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bulan Mei 2019, pada amar putusannya mengatakan SAH suatu perkawinan dan memerintahkan juga pencatatan pada Dukcapil Jakarta Utara dan juga sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal .2 ayat (1), Perkawinan SAH menurut Agama dan Ayat (2), supaya dicatatkan pada Negara;

- Bahwa setelah perkenalan Terdakwa dengan JUNIAR, maka sejak bulan Mei 2019, Terdakwa dengan JUNIAR sudah berpacaran, menjalin kasih cinta dan kemana-mana selalu berdua, keluar kota selalu berdua dan keluar negeri selalu berdua, dimana ada JUNIAR ada AGUS BUTAR BUTAR dan dimana ada AGUS BUTAR BUTAR disitu ada JUNIAR;

- Bahwa Terdakwa bukan kuasa JUNIAR, karena JUNIAR itu pacar/kekasih Terdakwa oleh karenanya kemanapun JUNIAR pergi pasti



Terdakwa damping dan mengenai surat kuasa dibuat karena ada permintaan dari instansi sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada Pendeta MUHAMAD HUSEN HOSEA, dimana surat akte nikah berikut isinya dibuat dan di cetak dan ditanda tangani oleh Pendeta MUHAMAD HUSEN HOSEA sendiri sesuai dengan kewenangan, tanggung jawab dan gereja kepunyaan Pendeta MUHAMAD HUSEN HOSEA sendiri;

- Bahwa pada saat Terdakwa kuliah Terdakwa ditelpon oleh JUNIAR untuk datang ke Snapy untuk metihat ANITA mengurus foto dan setelah sampai dan selesai ANITA membayar dan pulang, dan Terdakwa datang ke Snapy tidak bersama-sama dengan ANITA, dimana mengenai foto tersebut dapat Terdakwa jelaskan bahwa di kamar JUNIAR pada kaca rias banyak foto BASRI SUDIBYO dipasang dan sampai suatu ketika Terdakwa minta ke JUNIAR untuk mencopot fotonya dan menggantikan dengan foto Terdakwa dengan JUNIAR;

- Bahwa tidak ada nama AGUS BUTAR BUTAR tertulis sebagai Advokat dan Pengacara di penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bulan Mei 2019 dan putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara bulan November 2019;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai karyawan dan pengusaha serta bukan advokat,

- Bahwa Terdakwa menikah dengan JUNIAR di Singapore bulan November 2019;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menguasai tanah yang tercatat dalam Sertifikat HGB Nomor Nomor: 09360/Pondok Pinang atas nama BASRI SUDIBYO, dan di atas tanah tersebut dipasang plang polisi;

- Bahwa Notaris VITA setelah membaca penetapan pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara bulan Mei 2019, JUNIAR langsung minta dibuatkan surat pengantar RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan, setelah itu diserahkan kembali ke Notaris VITA dan Notaris VITA membuat surat DIRJEN AHU DEPKUMHAM untuk menanyakan status almarhum BASRI SUDIBYO dan dijawab oleh DIRJEN AHU dan setelah itu notaris VITA menyatakan akte waris tidak berlaku dan disimpan saja, sedangkan Notaris VITA tidak pernah diajukan sebagai Terdakwa baik di Polisi dan di pengadilan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggadaikan, Terdakwa tidak pernah membalik namakan sertifikat dan Terdakwa tidak pernah menyewakan serta tidak pernah menjual tanah tersebut;
- Bahwa sekarang sertifikat telah disita Polisi berdasarkan penetapan pengadilan dan sekarang berada pada Jaksa Penuntut Umum sebagai barang bukti;
- Bahwa Terdakwa bersama JUNIAR membuat pernyataan untuk mengembalikan sertifikat tanah tersebut itu tanda itikad baik dari Terdakwa dan JUNIAR, hanya tidak ada kesepakatan terjadi di depan Bapak SAMIAN Kanit Harda 2 Polda Metro Jaya dan di hadiri juga oleh Pengacara Hutagalung dari Pelapor;
- Bahwa pada saat pertemuan Terdakwa dan JUNIAR setuju untuk di kembalikan sertifikatnya, dan pengacara Hutagalung juga meminta tambahan untuk membatalkan penetapan pengadilan dan membayar ganti rugi, karena permintaan tambahan ini tidak masuk akal maka Terdakwa dan JUNAR tolak dan akhirnya Bapak Samian Harda 2 POLDA METRO JAYA menyatakan damai tidak terjadi;
- Bahwa Terdakwa sangat-sangat sangat menyesal ampun Terdakwa dipenjara karena orang tua Terdakwa menyekolahkan Terdakwa sampai sarjana bukan untuk dipenjara (maksud Terdakwa kenapa Terdakwa bukan Terlapor dan bukan juga yang berbuat mengeluarkan akte pernikahan dan lain-lain tetapi Terdakwa dipenjara ini adalah rekayasa dan kriminalisasi);
- Bahwa selama persidangan ini suara pada sound system teleconfren terputus-putus dan sangat mengganggu jalannya persidangan;
- Bahwa keterangan Saksi lainnya yang tidak pernah dihadapkan kepada Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR di depan sidang pengadilan, dan termasuk Saksi Anita Susilawati, Saksi Suhardi Tedja Setiawan dan lainnya Terdakwa nyatakan menolak semua isi BAP-nya

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yang telah disita Penyidik dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2291/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 November 2019, berupa:

- a. Asli Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
- b. Asli Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;

Halaman 68 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- d. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;
- e. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO;
- f. File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 45/Pen.Pid/2019/PN.Tng tanggal 26 November 2019, ijin pernyataan barang-barang berupa: Komputer untuk membuat; Printer untuk mencetak; Blangko kosong Surat Akta Perkawinan; dan Stempel Gereja Kristen Protestan; namun barang-barang bukti tersebut tidak pernah diajukan atau diperlihatkan di persidangan dan dalam berkas perkara tidak terlampir adanya Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat yang telah disita berdasarkan Penetapan ijin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dalam berkas perkara juga telah terlampir:

- a. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhumah GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA;
- b. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian Almarhum BASRI SUDIBYO;
- c. Foto copy legalisir Akta Perkawinan antara TAN, THIAM BOK dengan TAN, LEE LIE NIO;
- d. Foto copy legalisir Akta Kelahiran MARTIN ADAM;
- e. Foto copy legalisir Akta Kelahiran SUZANNE LIANY;
- f. Foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BASRI SUDIBYO;
- g. Foto copy legalisir Petikan Daftar Pemandian atas nama BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi *ade charge* sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ade charge ROBERT SITINJAK**, di bawah sumpah/janji menurut tatacara agama yang dianutnya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan AGUS BUTAR BUTAR yang tinggal di Melati Mas Serpong, BSD, Tangerang;
- Bahwa Pekerjaan AGUS BUTAR BUTAR adalah pengusaha Konveksi-Garments;
- Bahwa AGUS BUTAR BUTAR tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa AGUS BUTAR BUTAR aktif berkegiatan di Polsek Serpong, baik siang atau malam hari;
- Bahwa AGUS BUTAR BUTAR aktif dilingkungan Melati Mas Serpong di tempat tinggalnya;
- Bahwa AGUS BUTAR BUTAR menikah dengan JUNIAR di Singapore pada bulan November 2019;
- Bahwa Saksi juga mengetahui AGUS BUTAR BUTAR tinggal di rumah baru Mutiara Pluit, Jakarta Utara;
- Bahwa Saksi bertemu kembali lagi di Polda Metro Jaya dipanggil AGUS BUTAR BUTAR untuk membantunya dan setelah Saksi lihat berkasnya, Saksi katakan: "Tidak usah khawatir dengan permasalahan ini, buktikan saja kebenarannya";
- Bahwa AGUS BUTAR BUTAR dan JUNIAR dan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA di depan Saksi mengatakan bahwa benar memberkati pernikahan BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR;
- Bahwa Saksi juga menjelaskan tempat tinggal Saksi dekat dengan Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA di Perumnas Tangerang;
- Bahwa Saksi dan Gereja Saksi pernah menyewa rumah atau tempat gereja Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA selama 1 (satu) tahun sebagai tempat ibadah Gereja Saksi, dimana Saksi sebagai anggota Majelis Gereja dan Penasehat gereja Saksi yang bernama Gereja Pentakosta Halleluya Indonesia;
- Bahwa Saksi menyewa rumah atau tempat gereja Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, karena gereja Saksi terkena pengusuran;

Halaman 70 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



**2. Saksi ade charge REINHARD HOTMAN SIAGIAN**, di bawah sumpah/janji menurut tatacara agama yang dianutnya, telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dengan AGUS BUTAR BUTAR saudara jauh;
- Bahwa Rumah Saksi dengan Rumah orang tua AGUS BUTAR BUTAR berdekatan, orang tua AGUS BUTAR BUTAR tinggal di Pulo Asem Timur Rawamangun dan Orang Tua Saksi di Balai Pusataka Rawamangun;
- Bahwa Saksi kenal dan bergaul dengan baik dengan AGUS BUTAR BUTAR dari kecil sampai dengan sekarang hubungan dengan keluarga orang tua AGUS BUTAR BUTAR dengan keluarga Saksi cukup baik karena ada arisan dan kegiatan keluarga;
- Bahwa Setahu Saksi AGUS BUTAR BUTAR tidak pernah melakukan kejahatan dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan AGUS BUTAR BUTAR adalah pernah menjadi karyawan Perusahaan, pernah usaha Garmen dan Usaha kayu sebagai Pemilik dan Pengusaha;
- Bahwa Saksi juga mengenal dengan istrinya JUNIAR yang dinikahi AGUS BUTAR BUTAR;
- Bahwa AGUS BUTAR BUTAR enam bersaudara, dimana AGUS BUTAR BUTAR ialah anak yang pertama, dan ada satu orang saudaranya yang meninggal satu orang, serta AGUS BUTAR BUTAR punya dua orang anak;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari keterangan Saksi ANITA SUSILAWATY dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan yang dibacakan di depan persidangan, dimana Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap keterangan Saksi yang dibacakan di depan persidangan tersebut (*vide*: Nota Pembelaan Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengajukan keberatan atau mempermasalahkan tidak diadikannya seluruh saksi atau paling tidak saksi-saksi fakta yang menyaksikan langsung kejadian yang menjadi pokok permasalahan sesuai dengan materi surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ANITA SUSILAWATY dibacakan di depan persidangan karena kondisi covid-19 dan Saksi saat ini tidak bertempat diam lagi di Jakarta, sebagaimana Surat Keterangan Ketua Rukun Tetangga (RT) 010/RW.08, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Nomor: 003/010/08.IV/2020 tanggal 16 April 2020;

*Halaman 71 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*



Menimbang, bahwa Pasal 162 KUHAP mengatur:

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dalam perkara ini, ternyata tidak terlampir Berita Acara Penyumpahan atas diri Saksi ANITA SUSILAWATY, oleh karenanya Pasal 162 KUHAP tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang terlampir dalam Berkas Perkara ini, relevansinya Penuntut Umum tidak dapat atau kesulitan menghadirkan seluruh saksi-saksi dalam perkara ini dengan alasan pada saat persidangan berlangsung di Jakarta sedang terjangkit wabah Covid-19, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 187 huruf a KUHAP mengatur bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi ("BAP Saksi") merupakan alat bukti surat, dimana mengenai BAP Saksi sebagai alat bukti surat dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985 tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan *Visum et Repertum* yang dibuat di Luar Negeri oleh Pejabat Asing. Ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung ini memberi penegasan bahwa berita acara, termasuk berita acara pemeriksaan saksi, bukan hanya sekedar pedoman hakim untuk memeriksa suatu perkara pidana, melainkan sebuah alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Dalam hal ini merujuk pada Pasal 187 huruf a KUHAP BAP merupakan alat bukti surat, termasuk juga berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat di luar negeri oleh pejabat asing;

Menimbang, bahwa pendapat banyak ahli hukum juga setuju bahwa BAP Saksi sebagai alat bukti surat berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHAP. Bahkan R. SOESILO dalam berbagai buku yang ia tulis, menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi. R. Soesilo mengatakan pendapatnya, sebagai berikut:

Halaman 72 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



*Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat Penyidikan tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam keadaan kondisi atau keadaan di Jakarta yang rawan wabah Covid-19 dan adanya Program Pemerintah RI dalam mengatasi wabah Covid-19 dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah Indonesia termasuk wilayah DKI Jakarta sesuai dengan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487), maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi di tingkat penyidikan akan dijadikan bahan pertimbangan juga bagi Majelis Hakim untuk menilai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah mengajukan keberatan terhadap pencabutan atau perubahan keterangan Saksi-saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan baik yang dilakukan dalam tahap Penyidikan maupun dalam persidangan perkara ini, dimana untuk Terdakwa berpendapat pencabutan atau perubahan keterangan Saksi-saksi tersebut adalah tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung keberatan terhadap pencabutan keterangan Saksi-saksi tersebut maka Terdakwa telah mengajukan melampirkan foto copy bukti Surat yakni Surat Pernyataan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. tanggal 15 November 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat surat pernyataan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. tersebut adalah dibuat di luar pemeriksaan penyidikan dan di luar persidangan maka tidak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan bukti surat berupa keterangan saksi-saksi yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan;

Menimbang, bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah melakukan pencabutan atau perubahan keterangan tersebut di persidangan perkara ini, dimana Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian keterangan yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Keterangan Saksi adalah apa yang telah diucapkan di depan persidangan (*vide*: Pasal 1 angka 25 dan angka 26 KUHAP *juncto* Pasal 185 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG kenal dengan Terdakwa JUNIAR alias VERO sejak bulan Januari 2019 di Pasific Place (PP) Jakarta Selatan dalam rangka JUNIAR alias VERO meminta tolong kepada Saksi untuk mendata asset (kekayaan) milik BASRI SUDIBYO;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sekitar awal tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. untuk kepentingan JUNIAR alias VERO datang ke tempat tinggal Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dan meminta tolong untuk membuat Akta Perkawinan Gereja, dimana alasan yang dikemukakan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. adalah ada seorang perempuan (JUNIAR alias VERO) telah menikah dengan laki-laki (BASRI SUDIBYO) di suatu gereja lain namun belum sempat dibuatkan akta perkawinan gereja, selanjutnya Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan maksud untuk membantu perempuan tersebut (yang kemudian diketahui ialah JUNIAR alis VERO) maka Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. bersedia membuat Akta Perkawinan Gereja, selanjutnya Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. meminta agar Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. menyerahkan dan melengkapi data-data atau identitas diri JUNIAR alias VERO dan Drs. BASRI SUDIBYO, serta biaya administrasi untuk pembuatan Akta Perkawinan Gereja tersebut, dimana AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. menyanggupinya;

Halaman 74 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi (BAP) ANITA SUSILOWATY pada pokoknya menerangkan:

- Dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Saksi sekretaris sejak 15 Januari 2019 yang berkantor di Jalan Pantai Mutiara Blok R No. 48 Pluit Jakarta Utara;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa pekerjaan Saksi sebagai sekretaris adalah membuat surat menyurat, mengatur jadwal praktek dan kegiatan atasan Saksi sdr. JUNIAR serta pengarsipan.
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi juga pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. 02/GKP/C-B/V11/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memphoto dan memasukkan photo BASRI SUDIBYO dan JUNIAR di dalam Surat Akte Perkawinan tersebut dimana Saksi hanya mengedit Photo yang lain yang tidak dipakai dalam surat akte perkawinan;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan Tanggal : 11 Februari 2017 dibawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy Benhil Jakarta Pusat;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil photo dan photo tersebut adalah editan dengan menambahkan nama Drs. Basri Sudibyo, Juniar dan Pdt. Muhammad Husein Hosea, S.TH. tanggal 11 Februari 2017 di Bagian bawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy Benhil Jakarta Pusat;
- Dapat Saksi jelaskan bahwa yang membawa photo tersebut di atas untuk di edit di Snapy Benhil Jakarta Pusat adalah Saksi sendiri ANITA SUSILAWATY dan sdr. AGUS BUTAR BUTAR dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun Saya tidak mengetahui tujuan pengeditan photo tersebut;
- Bahwa yang meminta dan menyuruh Saksi membawa photo dan di edit di Snapy Benhil Jakarta Pusat adalah JUNIAR (Terdakwa) dan di lokasi percetakan Sanapy yang mengarahkan adalah sdr. AGUS BUTAR BUTAR dan hasil editan photo tersebut Saksi serahkan kepada JUNIAR;

Halaman 75 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa edit foto yang dimaksud Saksi (BAP) ANITA SUSILOWATY sesuai dengan bukti surat yang telah disita dalam perkara ini adalah File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA SETIAWAN;
  - Bahwa Saksi (BAP) ABDUL ROHIM pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa untuk nama pelanggan saksi tidak mengetahui nama aslinya namun berdasarkan data order Snapy No.: 190404955 dan Nomor Struk : BHL – 19041005048/INV tanggal struk 27 April 2019 jam 15.30 WIB pernah datang orang yang mengaku bernama NITA dengan nomor HP yang tercantum dalam struk tersebut yaitu 0819-1999-4000 meminta untuk mendesain photo kemudian meng Crop dan menggabungkan photo dari satu photo ke photo yang lain;
    - Seingat saksi berdasarkan data yang masih disimpan Kantor Snapy Benhil bahwa sdri NITA awalnya menyerahkan 2 (dua) file foto melalui email untuk di edit;
    - Kemudian hal yang saksi ingat bahwa sdri NITA hanya meminta agar photo tersebut di edit dan digabung kemudian ditulis sesuai dengan permintaan sdri. NITA yang isinya sesuai photo “Drs. Basri Sudibyo Junior, Pdt. Muhammad Husein Hosea, STh, Tanggal : 11 Pebruari 2017” untuk tujuan apa photo tersebut dibuat, saya tidak menanyakan dengan alasan hal tersebut merupakan privasi dari Konsumen.
- Berdasarkan bukti struk bahwa photo yang di print out sebanyak 2 (dua) lembar dengan jenis print colour A4.
- Kemudian Sdri. NITA yang membayar biaya print out dan edit photo tersebut, yang dibayar sebesar Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan bukti kwitansi/bon pembayaran.
- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Saksi mengatakan bahwa saksi pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan dapat saksi jelaskan bahwa Surat Akte Perkawinan tersebut dibuat oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA atas permintaan sdr. AGUS BUTAR BUTAR pada tahun 2019 dan pemberkatan perkawinan tersebut tidak pernah ada. Namun yang

Halaman 76 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus proses pembuatan Surat Akte Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dan sdr. JUNIAR adalah AGUS BUTAR BUTAR dan saksi turut serta pada saat itu dalam rangka mengantarkan sebagai supir pada sekira bulan Maret 2019 di Jl. Kalingga Raya No.12 Karawaci Tangerang serta biayanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Saksi mengatakan bahwa photo tersebut adalah editan dimana aslinya adalah photo sendiri-sendiri kemudian diedit untuk digabungkan serta menambahkan nama Drs. Basri Sudibyo, Juniar dan Pdt. MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. tanggal : 11 Februari 2017 di Bagian bawah photo dan yang mengedit adalah karyawan Snapy di Snapy, Benhil, Jakarta Pusat. Kemudian saksi membawa photo tersebut diatas untuk di edit di Snapy Benhil Jakarta Pusat adalah ANITA SUSILAWATY dan sdr. AGUS BUTAR BUTAR serta saksi sendiri yang mengantarkan ke snapy sebagai supir AGUS BUTAR BUTAR dengan biaya edit sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) namun saksi tidak mengetahui tujuan pengeditan photo tersebut.
- Bahwa Photo-photo editan tersebut berasal dari Handphone sdr. JUNIAR dengan nomor hp 08170072211 yang dikirim ke handphone saksi jenis Smartfren Andromax R2 warna Hitam nomor 08881331446 via WA dan menyuruh saksi untuk dicetak di Muara Photo yang beralamat di Muara Karang adapun jumlah photo sebanyak sekira 20 (dua puluh photo) untuk dipilih yang bagus dan selanjutnya setelah di cetak dan dipilih yang bagus oleh AGUS BUTAR BUTAR langsung dibawa ke Snapy Benhil. Setelah saksi mengantarkan sdr. ANITA SUSILAWATY dan AGUS BUTAR BUTAR ke Snapy, Benhil, Jakarta Pusat untuk melakukan edit photo dalam rangka untuk diserahkan kepada Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA untuk dibuatkan Surat Akte Perkawinan dan bukti di Pengadilan Jakarta Utara dalam rangka membuat Penetapan Pengadilan.
- Bahwa setelah foto editan tersebut selesai, selanjutnya Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. datang lagi ke tempat tinggal Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan menyerahkan data-data atau identitas diri JUNIAR alias VERO termasuk foto JUNIAR

Halaman 77 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampingan dengan BASRI SUDIBYO serta menyerahkan uang sejumlah Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. mengambil 1 (satu) lembar blangko Akta Perkawinan Gereja yang masih kosong dan mengisi data-data sesuai dengan yang diberikan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. tersebut serta menandatangani hingga menjadi Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, sebagai tersebut dalam bukti surat yang telah disita dalam perkara ini;

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. datang ke tempat tinggal Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. mengambil Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut;

- Bahwa Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. di depan persidangan menerangkan bahwa Saksi sebagai Pendeta pada Gereja GKP (Gereja Kristen Protestan) Cisarua Bogor tidak pernah melakukan pemberkatan atau peneguhan Nikah secara agama Kristen terhadap JUNIAR alias VERO dengan Drs. BASRI SUDIBYO;

- Bahwa Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNA melalui kuasa hukumnya (Michael B.D. Hutagalung, dan rekan, Para Advokat, pada Kantor Hukum HUTAGALUNG & CO, berkantor di Taman E.33 Unit A.1 Lantai 3, Jl. DR. Ide Agung Gde Anak Agung, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Maret 2019) telah mengajukan gugatan perdata kepada JUNIAR (Terdakwa) sebagai Tergugat dan Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Jakarta Selatan sebagai Turut Tergugat, sebagaimana Surat Gugatan tanggal 2 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 2 April 2019 dengan nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, dengan amar putusan:

**MENGADILI:**

**Dalam Provisi**

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**



1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.582.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNA tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr tersebut;
- Bahwa Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut telah dipergunakan JUNIAR sebagai bukti surat dalam permohonan pengesahan perkawinan sebagai tersebut Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr;
- Bahwa JUNIAR alias VERO dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2019 telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 22 April 2019 dengan register Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, selanjutnya oleh Hakim Tunggal pemeriksa perkara telah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019, dengan amar:

**MENETAPKAN:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan sah perkawinan Pemohon ;
3. Memerintahkan dan memberi ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk menerbitkan akta atau mencatatkan atau memberikan Surat Keterangan Perkawinan dan dicatatkan kedalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan itu;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa JUNIAR alias VERO dengan dibantu AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. (selaku kuasa hukumnya) telah menggunakan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tersebut untuk mengajukan permohonan ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara [vide: keterangan Saksi (BAP) ERIK POLIM SINURAT, S.H., M.Si., M.Hum. dan keterangan Saksi (BAP) H. KARTAWI ], sehingga terbit: Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah

Halaman 79 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perk/PN/2019 tertanggal 17 Mei 2019;

- Bahwa selanjutnya JUNIAR alias VERO mempergunakan Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. Basri Sudibyo dengan Juniar, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017, dan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019, serta Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Bagi Pasangan Yang Salah Satunya Telah Meninggal Dunia Nomor: 03/Ket.Perk/PN/2019 tertanggal 17 Mei 2019 tersebut sebagai bukti-bukti surat dalam gugatan perkara perdata Nomor 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG dan bukti Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 oleh Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang, maka JUNIAR telah mempergunakan Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang, dimana dalam akta notaris tersebut tercantum JUNIAR sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;
- Bahwa setelah Drs. BASRI SUDIBYO meninggal dunia, ternyata Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09360/Pondok Pinang, Jakarta Selatan masih berada dalam penguasaan JUNIAR (*vide*: keterangan Saksi MARTIN ADAM, Saksi SUZANNE LIANY dan keterangan Saksi SUGIYANTO SUNARYO);
- Bahwa Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 09360/Pondok Pinang, Jakarta Selatan tersebut merupakan perpanjangan ijin Hak Guna Bangunan atas tanah yang semula berasal dari sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3551/Pondok Pinang, Jakarta Selatan;
- Bahwa sertifikat tanah Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama BASRI SUDIBYO yang terletak di Pondok Pinang dengan luas 1.625 m2, No. 3551 diterbitkan tahun 1995 masa berlaku habis tahun 2016 karena sudah habis

Halaman 80 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



maka diperpanjang, dan yang mengurus perpanjangan sertifikat tersebut adalah Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, dimana setelah perpanjangannya sudah jadi, nomor sertifikat tanah tersebut menjadi sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 09360/Pondok Pinang atas nama BASRI SUDIBYO;

- Bahwa setelah perpanjangan sudah jadi, sertifikat tersebut secara fisik Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG serahkan kepada BASRI SUDIBYO di hadapan Saksi SUGIYANTO SUNARYO dengan tanda terima menggunakan fotokopi di atas sertifikat yang baru, tertulis di tanda terima tersebut tanda tangan SUGIYANTO tanggal 12 bulan dua tahun 2018;
- Bahwa Saksi SUGIYANTO SUNARYO di depan persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 20 Oktober 2018 setelah BASRI SUDIBYO meninggal dunia, Saksi SUGIYANTO SUNARYO pernah datang ke rumah JUNIAR alias VERO disuruh Saksi MARTIN ADAM untuk menanyakan sertifikat tanah yang BASRI SUDIBYO titipkan kepada JUNIAR alias VERO, dimana pada waktu itu JUNIAR alias VERO mengatakan bahwa kalau MARTIN ADAM dan SUZANNE LIANY adalah betul anak dari BASRI SUDIBYO dengan menunjukkan akte perkawinan BASRI SUDIBYO dan akte kelahiran MARTIN ADAM dan SUZANNE LIANY maka sertifikat akan dikembalikan melalui Saksi SUGIYANTO SUNARYO untuk diserahkan kepada MARTIN ADAM, namun setelah Saksi SUGIYANTO SUNARYO mengumpulkan semua sertifikat atas nama BASRI SUDIBYO sesuai yang diminta JUNIAR alias VERO tersebut, ternyata JUNIAR alias VERO mengatakan kepada Saksi SUGIYANTO SUNARYO agar hormati BASRI SUDIBYO dan tunggu setelah 40 (empat puluh) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mengadili perkara ini yang didasarkan pada Pasal 84 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatur: "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili



perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan campuran antara Kumulatif dan Subsideritas (berlapis), sebagai berikut:

- Kesatu Primer Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Kesatu Subsider Pasal 266 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
- dan
- Kedua Primer: Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Kedua Subsider: Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;
4. Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;
5. Melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;**

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa R SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, menyebutkan bahwa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUHPdata mengatur: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat";

Menimbang, bahwa Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen

Halaman 84 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i. Pendeta) Kristen yang memang diberi kewenangan untuk memberkati atau meneguhkan perkawinan bagi jemaat yang beragama Kristen;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Sekretaris Dirjen pada Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 472.2 /12015/DUKCAPIL.SES tanggal 1 November 2016, pada angka 1 mencantumkan: "Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa yang dimaksud dengan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh , atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, karena Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama merupakan bagian dari akta otentik, maka apabila Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama itu hilang dapat diterbitkan Duplikat Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, sehingga dapat dijadikan persyaratan dalam pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MARTIN ADAM, keterangan Saksi SUZANNE LIANY, keterangan Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang dapat dikategorikan sebagai surat dalam perkara ini adalah: Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, maka Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 dapat dikategorikan sebagai surat;

Menimbang, bahwa Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i. Pendeta) Kristen yang

Halaman 85 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



memang diberi kewenangan untuk memberkati atau meneguhkan perkawinan bagi jemaat yang beragama Kristen;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Sekretaris Dirjen pada Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 472.2 /12015/DUKCAPIL.SES tanggal 1 November 2016, pada angka 1 mencantumkan: "Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa yang dimaksud dengan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh, atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, karena Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama merupakan bagian dari akta otentik, maka apabila Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama itu hilang dapat diterbitkan Duplikat Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, sehingga dapat dijadikan persyaratan dalam pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY, keterangan Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN, keterangan Saksi (BAP) SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan keterangan Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang membuat Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 adalah Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH, dimana isi atau keterangan yang ada di dalam Surat Akte Perkawinan tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sebagaimana terlihat dari: data BASRI SUDIBYO dibaptiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017, sementara hal tersebut bertentangan dengan lampiran Petikan Daftar Pemandian atas nama BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. mengisi data-data dalam Surat Akta Perkawinan sesuai dengan yang diberikan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. tersebut serta menandatangani hingga menjadi Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa yang tidak benar dalam Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 antara lain adalah waktu dan tempat Pemandian atas nama BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia, demikian juga waktu pemberkatan nikah tersebut juga tidak benar



atau fiktif, sebagaimana telah diterangkan Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. di depan persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran;**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY, keterangan Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN, keterangan Saksi (BAP) SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan keterangan Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa setelah Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut selesai dibuat oleh Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah dipergunakan oleh JUNIAR alias VERO sebagai salah satu bukti surat dalam permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut juga telah dipergunakan oleh JUNIAR alias VERO sebagai salah satu bukti surat dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah bekerja sama dengan JUNIAR alias VERO dalam peristiwa mempergunakan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 untuk salah satu persyaratan terbitnya

- Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 oleh Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran”, dengan demikian unsur ke-3 dari dakwaan kesatu ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli hukum pidana, sesungguhnya rumusan “dapat menimbulkan kerugian” tidaklah mensyaratkan bahwa kerugian itu benar – benar terjadi, tetapi cukup adanya “kemungkinan” saja, sedangkan yang dimaksud dengan “kerugian” tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan rumusan atau kaidah hukum “dapat menimbulkan kerugian”, antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975, menyatakan bahwa karena Pasal 263 KUHP merumuskan “dapat mendatangkan kerugian pada orang lain”, maka kerugian tidak perlu nyata – nyata ada;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, menyatakan bahwa “kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/Kr/1967 tanggal 15 November 1967, menyatakan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi: bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, karena terjadinya jual beli itu tidak menguntungkan dirinya sesenpun, tidak dapat dibenarkan : karena hal itu bukan merupakan syarat “pemalsuan surat” menurut Pasal 263 KUHP melainkan cukuplah, bahwa perbuatan pemalsuan yang bersangkutan dapat menimbulkan suatu kerugian;
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 24, kata “dapat” dalam unsur “dapat



menimbulkan kerugian” dapat diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata – nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pendapat ahli hukum pidana berkenaan dengan rumusan ”dapat menimbulkan kerugian”, antara lain:

- a. Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya delik – delik khusus (Kejahatan – kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat – Surat, Alat – Alat Pembayaran, Alat – Alat Bukti dan Peradilan), Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, 1991, halaman 34, dalam penjelasan unsur Pasal 263 ayat (1) khususnya unsur ”penggunaannya dapat menimbulkan kerugian”, mengatakan bahwa kata – kata ”dapat” menimbulkan kerugian, di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, pembentuk undang – undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahwa pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;
- b. R. Sugandhi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 281, dalam penjelasan Pasal 263 KUHP bahwa ”dapat mendatangkan kerugian” tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya ”kemungkinan” saja sedangkan yang diartikan dengan ”kerugian” tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial, juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, perbuatan Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. yang membuat Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat surat atau Akta otentik palsu, yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY tersebut di atas, maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY merasa dirugikan dengan adanya Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, karena Surat Akta Perkawinan tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara gugatan yang telah Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;



- Bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut juga telah dipergunakan JUNIAR alias VERO untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, S.H., M.Kn., dimana di dalamnya tertulis JUNIAR selaku ahli waris satu-satunya dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO, dimana dengan adanya Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI tersebut maka Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY selaku anak-anak kandung adalah ahli waris sah dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO merasa dirugikan yakni **dapat** kehilangan hak atas harta peninggalan almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara keterangan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY dengan kaidah hukum dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI di atas dan pendapat para ahli tersebut di atas, maka penggunaan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 oleh JUNIAR alias VERO **dapat** menimbulkan kerugian bagi Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa para Ahli hukum pidana, terutama penulis modern berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh HAZEWINDEL-SURINGA, VAN HATTUM, VAN BEMMELEN, JONKERS dan VOS. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934 yang memutuskan bahwa : “tidak perlu pelaku peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.
2. Mahkamah Agung RI dalam putusnya tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.PID, memutuskan :



“Bahwa melalui *medepleger* (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”.

“Bahwa masing-masing peserta pelaku tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang oleh pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk suatu tindak pidana”.

Menimbang, bahwa menurut HAZEWINDEL-SURINGA, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi, dan
2. Pelaksanaan bersama.

Menimbang, bahwa bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mr. ROESLAN SALEH yang mengatakan : “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang membuktikan adanya kerja sama yang diinsyafi atau secara sadar diantara Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan JUNIAR alias VERO, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO melalui Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H., Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah membuat Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 meskipun isi atau keterangan dalam Surat Akta Perkawinan tersebut bukan semestinya atau tidak benar;
- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO, kemudain Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dengan diantar atau diarahkan oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR telah pergi menuju Snapy, Benhil, Jakarta Pusat untuk edit foto, dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), setelah selesai edit foto maka foto hasil editan tersebut diserahkan oleh Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY kepada JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN sebagai Sopir telah mengantarkan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. pada saat edit foto di Snapy Benhil Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN menerangkan bahwa Saksi pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dan dapat Saksi jelaskan bahwa Surat Akte Perkawinan tersebut dibuat oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. atas permintaan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan pemberkatan perkawinan tersebut tidak pernah ada, namun yang mengurus proses pembuatan Surat Akte Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dan JUNIAR adalah Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan Saksi turut serta pada saat itu dalam rangka mengantar sebagai sopir pada sekira bulan Maret 2019 di Jl. Kalingga Raya No. 12 Karawaci Tangerang serta biayanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO, Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. hadir sebagai Saksi dalam persidangan permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019;

- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO, Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. hadir sebagai Saksi dalam persidangan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

- Bahwa Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah bekerja sama dengan JUNIAR alias VERO dalam peristiwa mempergunakan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 untuk salah satu persyaratan terbitnya:

- Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 oleh Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terdapat kerja sama yang diinsyafi atau secara sadar diantara Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan JUNIAR alias VERO untuk terwujudnya delik Pasal 266 ayat (1) KUHP, dan perbuatan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan

Halaman 92 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turut serta melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif Kesatu Primer telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu Subsider tidak ada urgensinya lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;
4. Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat otentik.
5. Melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan subyek hukum atau Pelaku tersebut mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai dasar menghadapkan Terdakwa ke persidangan disebutkan bahwa yang menjadi Subyek Hukum dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dengan identitas selengkapnya sebagaimana telah tertuang dalam Surat Dakwaan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang bernama AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga jelas bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa sebagaimana yang dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal;**

Menimbang, bahwa dalam M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), disebutkan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa R SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, menyebutkan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau



4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Menimbang, bahwa adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

1. membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
2. memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
3. memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
4. penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 2050 K/Pid/2009);

Menimbang, bahwa bagaimana sepucuk surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 Nomor 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa Pasal 1868 KUHPerdata mengatur: "Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MARTIN ADAM, keterangan Saksi SUZANNE LIANY, keterangan Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, keterangan Saksi SUGIYANTO SUNARYO, keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang dapat dikategorikan sebagai surat dalam perkara ini adalah: Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. SOESILO dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1991, halaman 195, maka Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 dapat dikategorikan sebagai surat;

Menimbang, bahwa Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai Akta Otentik, sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdata karena dibuat oleh Pemuka Agama (d.h.i. Pendeta) Kristen yang memang diberi kewenangan untuk memberkati atau meneguhkan perkawinan bagi jemaat yang beragama Kristen;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Sekretaris Dirjen pada Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 472.2/12015/DUKCAPIL.SES tanggal 1 November 2016, pada angka 1 mencantumkan: "Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa yang dimaksud dengan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, karena Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama merupakan bagian dari akta otentik, maka apabila Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama itu hilang dapat diterbitkan Duplikat Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, sehingga dapat dijadikan persyaratan dalam pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATI, keterangan Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN, keterangan Saksi (BAP) SUHARDI TEDJA SETIAWAN dan keterangan Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, yang membuat Surat Akte Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 atas nama Drs. BASRI SUDIBYO dengan JUNIAR, dari Gereja Kristen Protestan (GKP) Cisarua-Bogor, tanggal 11 Pebruari 2017 adalah Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH, dimana isi atau keterangan yang ada di dalam Surat Akte Perkawinan tersebut adalah tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sebagaimana terlihat dari: data BASRI SUDIBYO

Halaman 96 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibabtiskan dan di Sidi tanggal 07 Januari 2017, sementara hal tersebut bertentangan dengan lampiran Petikan Daftar Pemandian atas nama BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia;

Menimbang, bahwa Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. mengisi data-data dalam Surat Akta Perkawinan sesuai dengan yang diberikan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. tersebut serta menandatangani hingga menjadi Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. di depan persidangan menerangkan tidak pernah memberkati atau meneguhkan perkawinan JUNIAR dan BASRI SUDIBYO, bahkan Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. menerangkan tidak pernah bertemu langsung dengan BASRI SUDIBYO guna keperluan pemberkatan atau peneguhan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat surat atau akta otentik palsu, yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat menimbulkan sesuatu hak, antara lain hak keabsahan hubungan suami isteri, atau dapat juga dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa adanya keabsahan suatu perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah berkerja sama dengan JUNIAR alias VERO dengan cara Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. memberikan data atau informasi yang tidak benar kepada Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH., yang kemudian Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. memasukkan data atau informasi yang tidak benar tersebut dalam Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;**

Halaman 97 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi MARTIN ADAM, keterangan Saksi SUZANNE LIANY, keterangan Saksi GRACE PARULIAN HUTAGALUNG, keterangan Saksi SUGIYANTO SUNARYO, keterangan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATI dan keterangan Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat dalam perkara ini, maka terungkap fakta-fakta hukum, bahwa setelah Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut selesai dibuat oleh Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah dipergunakan oleh Terdakwa JUNIAR alias VERO sebagai salah satu bukti surat dalam permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut juga telah dipergunakan oleh JUNIAR alias VERO sebagai salah satu bukti surat dalam gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah bekerja sama dengan JUNIAR alias VERO dalam peristiwa mempergunakan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 untuk salah satu persyaratan terbitnya;

- Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 oleh Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat/akta otentik tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat otentik**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pendapat ahli hukum pidana, sesungguhnya rumusan

Halaman 98 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"dapat menimbulkan kerugian" tidaklah mensyaratkan bahwa kerugian itu benar – benar terjadi, tetapi cukup adanya "kemungkinan" saja, sedangkan yang dimaksud dengan "kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenaan dengan rumusan atau kaidah hukum "dapat menimbulkan kerugian", antara lain:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 88 K/Kr/1974 tanggal 15 Mei 1975, menyatakan bahwa karena Pasal 263 KUHP merumuskan "dapat mendatangkan kerugian pada orang lain", maka kerugian tidak perlu nyata – nyata ada;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/Kr/1965 tanggal 29 Mei 1965, menyatakan bahwa "kerugian yang mungkin timbul oleh pemalsuan surat berdasarkan Pasal 263 KUHP tidak harus berupa kerugian materiil, dapat juga berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat seperti dalam hal penggunaan surat yang dipalsukan itu dapat menyulitkan pengusutan suatu perkara;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 62 K/Kr/1967 tanggal 15 November 1967, menyatakan bahwa keberatan yang diajukan penuntut kasasi : bahwa dia tidak bermaksud untuk melakukan kejahatan seperti dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, karena terjadinya jual beli itu tidak menguntungkan dirinya sesenpun, tidak dapat dibenarkan : karena hal itu bukan merupakan syarat "pemalsuan surat" menurut Pasal 263 KUHP melainkan cukuplah, bahwa perbuatan pemalsuan yang bersangkutan dapat menimbulkan suatu kerugian;
- Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Cetakan Kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, halaman 24, kata "dapat" dalam unsur "dapat menimbulkan kerugian" dapat diartikan bahwa kerugian tersebut tidak harus nyata – nyata ada, tetapi sifatnya baru kemungkinan saja sudah termasuk pengertian dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa pendapat ahli hukum pidana berkenaan dengan rumusan "dapat menimbulkan kerugian", antara lain:

- a. Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya delik – delik khusus (Kejahatan – Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat – Surat, Alat – Alat Pembayaran, Alat – Alat Bukti dan Peradilan), Penerbit CV. Mandar Maju Bandung, 1991, halaman 34, dalam penjelasan

Halaman 99 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unsur Pasal 263 ayat (1) khususnya unsur "penggunaannya dapat menimbulkan kerugian", mengatakan bahwa kata – kata "dapat" menimbulkan kerugian, di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, pembentuk undang – undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu, bahwa pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut;

b. R. Sugandhi, S.H., dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, halaman 281, dalam penjelasan Pasal 263 KUHP bahwa "dapat mendatangkan kerugian" tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja sedangkan yang diartikan dengan "kerugian" tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dapat berupa kerugian immaterial, juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas, perbuatan Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. yang membuat Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan membuat surat atau Akta otentik palsu, yakni membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY tersebut di atas, maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY merasa dirugikan dengan adanya Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017, karena Surat Akta Perkawinan tersebut telah dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara gugatan yang telah Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY ajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- Bahwa Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 tersebut juga telah dipergunakan JUNIAR alias VERO untuk membuat Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, S.H., M.Kn., dimana di dalamnya tertulis JUNIAR selaku ahli waris satu-satunya dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO, dimana dengan adanya Akta Keterangan Waris dari Notaris VITA TRIS MURNIYANTI tersebut maka Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY selaku anak-anak kandung selaku ahli waris sah dari almarhum Drs. BASRI SUDIBYO merasa dirugikan yakni

Halaman 100 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



**dapat** kehilangan hak atas harta peninggalan almarhum Drs. BASRI SUDIBYO;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara keterangan Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY dengan kaidah hukum dalam beberapa putusan Mahkamah Agung RI di atas dan pendapat para ahli tersebut di atas, maka penggunaan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 oleh JUNIAR alias VERO **dapat** menimbulkan kerugian bagi Saksi MARTIN ADAM dan Saksi SUZANNE LIANY, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana atau turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa para Ahli hukum pidana, terutama penulis modern berpendapat bahwa “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”, pendapat ini dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh HAZEWINDEL-SURINGA, VAN HATTUM, VAN BEMMELEN, JONKERS dan VOS. Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti oleh Yurisprudensi antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W.NO. 11541, N.J. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W.NO.12551,N.J1934 yang memutuskan bahwa : “tidak perlu pelaku peserta itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau ada pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.

2. Mahkamah Agung RI dalam putusnya tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.PID, memutuskan:

“Bahwa melalui medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana”.

“Bahwa masing-masing peserta pelaku tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang oleh pasal-pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk suatu tindak pidana”.

Menimbang, bahwa menurut HAZEWINDEL-SURINGA, kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada 2 (dua) unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi, dan
2. Pelaksanaan bersama.



Menimbang, bahwa bahwa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Mr. ROESLAN SALEH yang mengatakan : “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang membuktikan adanya kerja sama yang diinsyafi atau secara sadar diantara Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan JUNIAR alias VERO, antara lain sebagai berikut:

- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO melalui Tedakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. telah membuat Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 meskipun isi atau keterangan dalam Surat Akta Perkawinan tersebut bukan semestinya atau tidak benar;
- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO, kemudian Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dengan diantar atau diarahkan oleh Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah pergi menuju Snapy, Benhil, Jakarta Pusat untuk edit foto, dengan biaya edit sebesar Rp.420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah), setelah selesai edit foto maka foto hasil editan tersebut diserahkan oleh Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY kepada JUNIAR alias VERO;
- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN sebagai Sopir telah mengantarkan Saksi (BAP) ANITA SUSILAWATY dan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. pada saat edit foto di Snapy Benhil Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi (BAP) FERRY BUDIMAN menerangkan bahwa Saksi pernah melihat dan mengenali Photocopy Surat Akta Perkawinan No. : 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 yang dibuat oleh MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dan dapat Saksi jelaskan bahwa Surat Akte Perkawinan tersebut dibuat oleh Pendeta MUHAMMAD HUSEIN HOSEA atas permintaan AGUS BUTAR BUTAR dan pemberkatan perkawinan tersebut tidak pernah ada, namun yang mengurus proses pembuatan Surat Akte Perkawinan antara BASRI SUDIBYO dan JUNIAR adalah AGUS BUTAR BUTAR dan Saksi turut serta pada saat itu dalam rangka mengantarkan sebagai sopir pada sekira bulan Maret 2019 di Jl. Kalingga



Raya No. 12 Karawaci Tangerang serta biayanya sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO, Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. hadir sebagai Saksi dalam persidangan permohonan pengesahan perkawinan bagi pasangan yang salah satunya telah meninggal dunia ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga terbit Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 290/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr tanggal 13 Mei 2019;
- Bahwa atas permintaan JUNIAR alias VERO, Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. hadir sebagai Saksi dalam persidangan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tercatat dalam nomor register: 198/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2019;
- Bahwa Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. telah bekerja sama dengan JUNIAR alias VERO dalam peristiwa mempergunakan Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017 untuk salah satu persyaratan terbitnya:

- Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 oleh Notaris VITA TRIS MURNIYANTI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka telah terdapat kerja sama yang diinsyafi atau secara sadar diantara Saksi (Tambahan) MUHAMMAD HUSEIN HOSEA dengan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. dan JUNIAR alias VERO untuk terwujudnya delik Pasal 264 ayat (1) KUHP, dan perbuatan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan tidak pidana, dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Primair;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Kedua Primer telah terpenuhi maka dakwaan Kedua Subsider tidak ada urgensinya lagi dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang pada pokoknya berpendapat bahwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan alasan perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut bukan bertindak selaku Advokat maupun Kuasa Hukum dari JUNIAR alias VERO, melainkan hanya perbuatan yang menemani atau mendampingi JUNIAR alias VERO;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi rumusan tindak pidana turut serta bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, S.TH. dan JUNIAR alias VERO untuk terwujudnya delik yang dituju dalam hal ini sebagai tersebut dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kedua Primer, oleh karenanya Pembelaan Terdakwa tersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan amar pembelaan Terdakwa sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan bukti-bukti surat yang telah disita Penyidik dan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 2291/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr tanggal 22 November 2019, berupa:

- a. Asli Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
- b. Asli Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;
- c. Asli Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
- d. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;
- e. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO;
- f. File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA;

Bahwa seluruh barang bukti tersebut karena disita dari JUNIAR Alias VERO maka akan ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa JUNIAR alias VERO;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Penetapan Wakil Ketua atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 45/Pen.Pid/2019/PN.Tng tanggal 26 November 2019, ijin pernyataan barang-barang berupa: Komputer untuk membuat; Printer untuk mencetak; Blangko kosong Surat Akta Perkawinan; dan Stempel Gereja Kristen Protestan; namun barang-barang bukti tersebut tidak pernah diajukan atau diperlihatkan di persidangan dan dalam berkas perkara tidak terlampir adanya Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik, sehingga tidak ada urgensinya dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa:

- a. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian almarhumah GRACIA LILIEK ARUM NAULI HARTANA;
- b. Foto copy legalisir Kutipan Akta Kematian Almarhum BASRI SUDIBYO;
- c. Foto copy legalisir Akta Perkawinan antara TAN, THIAM BOK dengan TAN, LEE LIE NIO;
- d. Foto copy legalisir Akta Kelahiran MARTIN ADAM;
- e. Foto copy legalisir Akta Kelahiran SUZANNE LIANY;
- f. Foto copy legalisir Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga BASRI SUDIBYO;

Halaman 105 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Foto copy legalisir Petikan Daftar Pemandian atas nama BASRI SUDIBYO dari Gereja Bethel Indonesia;

Bukti-bukti surat tersebut tidak dilakukan tidak dilakukan penyitaan yang dikuatkan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, oleh karenanya tidak ada urgensinya dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Bahwa tidak merasa bersalah dan memberikan keterangan secara berbelit-belit.

Keadaan yang meringankan:

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama menjalani persidangan perkara ini;

Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 266 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemalsuan akta otentik", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer dan Kedua Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS BUTAR BUTAR, S.T., S.H., M.M., M.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - a. Asli Surat Akta Perkawinan Nomor 02/GKP/C-B/VII/A-K/2017 tanggal 11 Pebruari 2017;
  - b. Asli Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 290/Pen.Pid/2019/PN Jkt.Utr;
  - c. Asli Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan dari Kantor Dukcapil Jakarta Utara tanggal 17 Mei 2019 Nomor 03/Ket.Perk/PN/2019;
  - d. Asli Surat Keterangan Ahli Waris dibuat tanggal 01 Juli 2019 Nomor 01 dibuat Notaris VITA TRIS MURNIYATI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Karawang;
  - e. Asli Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor: 09360 atas nama BASRI SUDIBYO;
  - f. File Soft Copy photo BASRI SUDIBYO, JUNIAR, MUHAMMAD HUSEIN HOSEA, IMELDA RINI dan SUHARDI TEDJA;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa JUNIAR alias VERO;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020, oleh Agung Purbantoro, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H. dan Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Wahmuadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang dihadiri oleh Swartin Polembi, S.H., M.H. Penuntut Umum, dan dihadiri oleh Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.Ip., S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Dodong Iman Rusdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahmuadi, S.H.

Halaman 108 dari 108 Putusan Nomor 216/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)